பொருளடக்கம்

வ.எண்	தலைப்பு	ப.எண்
01.	உயிரோட்டமுள்ள இந்திய அரசியல் சாசனம்	01
02.	சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்	07
03.	பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமை தடுப்பு) சட்டம் 1989	13
	அத்தியாயம் I: தோற்றுவாய்	13
	அத்தியாயம் II: வன்கொடுமைக் குற்றங்கள்	17
	அத்தியாயம் III: அப்புறப்படுத்துதல்	30
	அத்தியாயம் IV: சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்	33
	அத்தியாயம் IV A: பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் சாட்சிகளின் உரிமைகள்	35
	அத்தியாயம் V: இதரவை	40
04.	அட்டவணை: குற்றத்தின் பெயரும் தண்டனையும்	44

1. உயிரோட்டமுள்ள இந்திய அரசியல் சாசனம்: கொள்கை வடிவத்திலிருந்து நடைமுறைப்படுத்துவது வரை

இந்திய அரசியல் சாசனம் ஒரு உயிரோட்டமுள்ள ஆவணம்– குடிமக்களோடு ஒரு தேசத்தின் உடன்பாடு, நமது குடியரசின் இலட்சியங்களான (தன்னாளுமை, சோசலிச, மதச்சார்பற்ற, ஜனநாயகம்) ஆகியவற்றின் முக்கிய அம்சங்களை கொண்டது மற்றும் அதற்கும் அதிகமானவற்றைக் கொண்டது. இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் முகவுரையில் குறிப்பிட்டுள்ள இலட்சிய வார்த்தைகளிலிருந்து அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவது வரையிலான பயணம் நீண்டது மற்றும் சிக்கலானது. இந்தச் சாலை நிறைய முட்கள் நிரம்பியது, முன்முயற்சி இல்லாமல் இதில் பயணிப்பவர்களை இது குழப்பும், இந்தச் சாலையில் பயணிப்பதற்கான ஒரு சிறு குறிப்பு இது. இந்தக் குறிப்பு, இந்திய அரசியலைம்பு சாசனத்தின் முகவுரையிலிருந்து அடிப்படை உரிமைகள், வழிகாட்டு நெறிமுறைகள், அட்டவணைகள், சட்டங்கள் மற்றும் அரசு ஆணைகளுக்கான விதிகள், திட்டங்கள், தற்செயல் திட்டம், முன்கூட்டி கணிக்க முடியாத வகையில் நடக்கக்கூடிய எதிர்கால நிகழ்வை எதிர்கொள்வதற்கான திட்டத்தில் (contingency plan) மற்றும் பட்ஜேட்டுகள் வரை ஒரு நேர்கோட்டில் விவாதிக்கிறது.

மிகவும் நுணுக்கமாகவும் கவனமாகவும் உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் சாசனத்தின் கட்டமைப்பு

இந்திய அரசியல் சாசனம் மிகவும் தனிச்சிறப்பான 22 'பகுதிகள்' மற்றும் '12' அட்டவணைகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 22 பகுதிகளில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தொடர் சட்டக்கூறுகள் (articles) உள்ளது. சில பகுதிகளுக்குள்ளே 'அத்தியாயங்கள்' உள்ளன.

முகவுரை

மேலே குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு முன்னர் முகவுரை உள்ளது. இந்த முகவுரை அடிப்படைக் கோட்பாடுகளையும் கொள்கைகளையும் உள்ளடக்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றவை அனைத்தும் இதனை பின்தொடர்கிறது.

'இந்தியா, அதாவது பாரத் ' என்ற பெயரோடு துவங்குகிறது. இது மிகவும் முக்கியம். ஏனென்றால் இந்திய அரசியல் சாசனத்தை மொழியாக்கம் செய்யும்போது இந்தியா என்ற சொல் 'இந்துஸ்தான்' என்றும் அதன் நீட்சியாக 'இந்து ராஷ்டிரா' என்றும் ஆகிவிடக்கூடாது என்பது உறுதிப்படுத்தப்படுவதை அம்பேத்கர் விரும்பினார். அது ஜனநாயக விழுமியங்களுக்கு முரணானது மற்றும் சமூகத்துக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் என்றும் அவர் கருதினார்.

இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் பகுதி 1 மத்திய அரசு மற்றும் அதன் பிரதேசங்களைப் பற்றி பேசுகிறது. பகுதி 2 குடியுரிமை பற்றி பேசுகிறது. இவை, இந்திய அரசியல் சாசனம் புவியியல் ரீதியாக எது வரை நடைமுறைப்படுத்தப்படலாம் என்பதையும், யார் குடியுரிமை உரிமைகளைக் கோரலாம் என்பதையும் முடிவு செய்யும் பகுதிகள். இது எல்லா நேரங்களிலும் முக்கியமானது என்றாலும், அரசியலமைப்பு எழுதப்பட்டபோது இளம் தேசத்தின் சூழல் மற்றும் பிரிவினையின் துடிப்பு ஆகியவற்றின் பின்னணியில் இது மிகவும் முக்கியமானது.

அடிப்படை உரிமைகள்

பகுதி 3 (சட்டக் கூறுகள் 12லிருந்து 31 வரை) முகவுரையில் உள்ள கருத்துக்களை வலியுறுத்துகிறது. சமத்துவம், சுதந்திரம், நீதி மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் மதிப்பீடுகள், தொடர்ச்சியான உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்களில் உண்மையில் எவ்வாறு பொருள்படும் என்பதைப் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்குகிறது. சமத்துவத்துக்கான உரிமை, சுதந்திரம், மதம், பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமைகள், அரசியல் சாசன தீர்வுகள், சுரண்டப்படுவதற்கு எதிரான உரிமை ஆகியவை அடிப்படை உரிமைகளாகும்.

இந்த உரிமைகளில் பல, இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளில் விரிவாக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணத்துக்கு, சட்டக்கூறு 21 வாழ்வுரிமை பற்றியது. இதில் வாழ்வு என்பதற்கு தனியுரிமையையும் உள்ளடக்கிய மாண்புடன் கூடிய வாழ்வு என்பதை குறிக்கும் வகையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்

பகுதி 4(சட்டக்கூறு 36லிருந்து 51 வரை) (மாநில) அரசு பின்பற்ற வேண்டிய கொள்கை விதிகளைப் பற்றி விளக்குகிறது. சட்டக்கூறு 37, பகுதி 4ல் உள்ள சட்டப் பிரிவுகள் (provisions) எந்த நீதிமன்றத்தாலும் அமல்படுத்தப்படமுடியாது என்றாலும், சட்டங்கள் இயற்றும் போது இந்தக் கொள்கைகளை பின்பற்றுவது அரசின் கடமை என்று சொல்கிறது. இதில் மக்களின் நலனை மேம்படுத்துவதற்கான சமூக ஒழுங்கை பாதுகாப்பதும் உள்ளடங்கும். அத்தகைய சமூக ஒழுங்கு என்பதில் சமூக,பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதி, குறிப்பாக தனிநபர்களிடையே மட்டும் அல்லாமல் மக்கள் குழுக்களிடையேயும் ஏற்றதாழ்வுகளை குறைக்க பாடுபடவேண்டும் என்று தேசிய நிறுவனங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதும் அடங்கும்.

அடிப்படைக் கடமைகள்

பகுதி 4 A (சட்டக்கூறு 51 A) அடிப்படைக் கடமைகள் பற்றி பேசுகிறது. இந்தப் பிரிவு பின்னர், அவசரகாலத்தின்போது (எமர்ஜேன்சி) இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் சேர்க்கப்பட்டது. இது பகுதி 3 A வின் பிரிவாக இருந்திருக்க வேண்டும். இந்தப் பிரிவு சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு, எதைப்பற்றியும் கேள்வி கேட்கும் உணர்வை வளர்த்தல், குழந்தைகளுக்கான கல்வி ஆகியவற்றுக்கான வாய்ப்பை குடிமக்களுக்கு வழங்குகிறது.

அடுத்தடுத்த சட்டக் கூறுகள் கூட்டாட்சி அமைப்பு, மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவு, அரசியல் சாசனத்திலிருந்து நேரிடையாக அதிகாரங்களைப் பெறும் அரசாங்க அலுவலர்களின் பங்கு மற்றும் விதிவிலக்குகள் ஆகியவற்றை விவரிக்கின்றன. அரசியல் சாசனத்தில் திருத்தம் கொண்டுவருவதற்கான நடைமுறைகள் என்ன என்பது பற்றியும் இந்தப் பிரிவு விளக்குகிறது.

முகவுரையிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுதல் வரை

ஏற்கனவே இந்தக் குறிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, முகவுரையோ அல்லது நெறிமுறைக் கோட்பாடுகளோ இரண்டையுமே செயல்படுத்த முடியாது. செயல்படுத்துவதற்கான முதல் படி என்பது, முகவுரை, நெறிமுறைக்கோட்பாடுகள், அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் ஆகியவற்றின் சாராம்சத்தை உள்ளடக்கிய ஆனால் அவற்றோடு முரண்படாத கொள்கை ஒன்றை வளர்த்தெடுப்பதாகும். துல்லியமாகச் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதையும் அதை எப்படிச் செய்வது என்பதையும் குறிப்பிடுகிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டுவருவது அடுத்த படி.

சட்டத்தைப் பின்பற்றி விதிகள், பிறகு விளக்கம் என இன்னமும் நிறைய இருக்கிறது. (சிலநேரங்களில், தகவல் உரிமைச் சட்டம், தன்னளவில் விளக்கமாக இருக்கிறது, விதிகள் குறைவாகத்தான் உள்ளன, ஏனென்றால் சட்டத்திலேயே அனைத்தும் உள்ளது). ஒரு ‘சட்டம்‘ அடைய முயல்பவை மற்றும் அதன் எல்லையை வரையறுக்கும் குறிக்கோள்களைக் கொண்டுள்ளது. தாய்ச் சட்டத்தில் உள்ள பிரிவுகளை நடைமுறைப்படுத்தவே விதிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, மேலும் உருவாக்கப்படலாம்.

நாடாளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட சட்டத்தில் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருக்கிற திட்டங்களை விதிகள் வழங்குகின்றன. சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டிருப்பவற்றைவிட கூடுதலான விஷயங்களை விதிகள் சொன்னால் அவை சட்டபூர்வமாக செல்லுபடியாகது.

விதிகள் அதிகமாக சட்டத்தை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதைப் பற்றியவை. 'எப்படி' (சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது) என்பது தான் 'ஏன்' என்பதை விட அதிகம். ஆனாலும், விதிகள் போதுமானவை அல்ல. சட்டம், விதிகள் இவை இரண்டும் அரசாங்க கெஜேட்டில் அரசாணைகளாக அறிவிக்கப்படவேண்டும். நிர்வாக ரீதியான செயல்பாடுகளை கூடுதல் வெளிப்படையாகவும் விளக்கமாகவுமாக்க அவ்வப்போது அரசாணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. இவை அனைத்தையும் ஒன்றாகப் பார்த்தால், அது யார், என்ன செய்வார்கள், யாருக்கு அவர்கள் தங்களின் பணி பற்றிய விவரங்களை சமர்பிப்பார்கள், எவ்வளவு நாட்களுக்கு ஒருமுறை என்பது பற்றிய ஒரு பருந்துப் பார்வை கிடைக்கும்.

பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்டத்தில் ஒரு 'அட்டவணை' யும் உள்ளது. அதில் ஒரு வன்கொடுமை நடந்தால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அளிக்கப்படவேண்டிய நிவாரணத்தொகை பற்றி பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், பொறுப்பான அதிகாரிகள் மற்றும் காலக்கெடு உள்ளிட்டவை முன்கூட்டி கணிக்க முடியாத வகையில் நடக்கக்கூடிய எதிர்கால நிகழ்வை எதிர்கொள்வதற்கான திட்டத்தில் (contingency plan)விளக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த நடைமுறைகளை முழுமைப்படுத்த இன்னமும் சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவேண்டியுள்ளது. ஒவ்வொரு சட்டத்தையும் அமல்படுத்த திட்டங்களையும், ஒவ்வொரு திட்டத்துக்காக பட்ஜெட்டையும் அரசாங்கம் வகுக்கும். பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு மற்றும் அதன் பயன்பாடு ஆகியவை தலைமைக் கணக்காயரால் கண்காணிக்கப்படும், அது குறித்து அரசாங்கத்துக்கு அறிக்கை அனுப்பிவைக்கப்படும்.

சட்டச் சூழல்

எந்த சட்டமோ அல்லது விதியோ வெற்றிடத்தில் இருக்க முடியாது. அது தற்போதைய நீதி வழங்கும் முறையோடு பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. எனவே, பிற சட்டங்கள், மற்றும் தீர்ப்புகள் பற்றிய அறிவும் புரிதலும் முக்கியம். தற்போது நிலவும் பரந்த சட்டச் சூழலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கிடைக்கும் தீர்வுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளோடு கூடுதலான ஒன்று வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம்.

வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை பயன்படுத்தும்போது, அந்தச் சட்டம் பிற சட்டங்களோடு எப்படி குறுக்குவெட்டாக செயல்படுகிறது என்பதை தெரிந்துகொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு குழந்தைகளை

பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் சட்டம் (போக்ஸோ), மற்றும் பணியிடங்களில் பாலியல் துன்புறுத்தல்களிலிருந்து பெண்களைப் பாதுகாக்கும் (தடுத்தல், தடைசெய்தல் மற்றும் தீர்வு) சட்டம், 2013 ஆகியவை. இந்திய தண்டனைச்சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் உரிய பிரிவுகள் பற்றி அறிவும் உதவும்.

பல்வேறு நீதிமன்றங்களில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகள் பற்றி தெரிந்துகொள்வதும் நமக்கு உதவும், ஏனென்றால் நீதிபதிகள் அடிக்கடி முன் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில் தான் தீர்ப்பு வழங்குவார்கள். அரசு அதிகாரியாக சட்டப்படி செய்யவேண்டிய கடமைகளை செய்யத் தவறியது மற்றும் சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல்களை செய்ததற்காக அரசு அதிகாரிகளை பொறுப்பாக்கிய வன்கொடுமை வழக்கான ஆறுமுகம் சேவை வழக்கின் தீர்ப்பு மேற்குறிப்பிட்ட வகையான தீர்ப்புகளில் ஒன்று. ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் குற்றவாளிகள் விடுவிக்கப்பட்ட அனைத்து வழக்குகள் (வன்கொடுமை வழக்குகள் மட்டுமல்ல அனைத்து வழக்குகளும்) குறித்து மீளாய்வு செய்ய அதிக அதிகாரத்துடன் கூடிய நிலைக்குழு ஒன்று அமைக்கப்படவேண்டியது கட்டாயம் என்று அந்தத் தீர்ப்பு வலியுறுத்துகிறது. ஒவ்வொரு விடுதலைக்கும் புலன் விசாரணை அதிகாரி அல்லது வழக்கு விசாரணை அதிகாரியைப் பொறுப்பாக்கவேண்டும். இத்தகைய மீளாய்வுகளிலிருந்து கண்டறிந்தவைகளை வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 4 (4) உடன் இணைத்து பயன்படுத்தலாம். அதே போல், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை, குறிப்பாக பாலியல் ரீதியான குற்றங்களை விசாரிக்க பெண் நீதிபதி, இருட்டிய பிறகு பெண்களை கைது செய்யக்கூடாது, பெண்களை கைது செய்ய பெண் காவலர், ஆகியவை பரந்த சட்டச் சூழலில் பெண்களுக்கான சட்ட ரீதியான உரிமைகள் ஆகும்.

சட்டத்தைப் படிப்பது

அனைத்து சட்டங்களும் ஒரே மாதிரி அடிப்படைக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் ‘சட்டக்கூறுகள்‘ உள்ளதைப்போல, ஒவ்வொரு சட்டத்திலும் ‘பிரிவுகள்‘ உள்ளன. முதல் பிரிவில் பொருந்தக் கூடிய இடத்தில் சட்டத்தின் தலைப்பும் நோக்கமும் இருக்கும். பெரும்பாலான மத்திய சட்டங்களும் விதிகளும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக (இது மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றாலும்) இந்தியா முழுவதற்கும் பொருந்தும்.

இரண்டாவது பிரிவு, விளக்கங்கள். மூன்றாவது பிரிவுதான் இந்தச் சட்டத்தின் அதி முக்கியமான பகுதி. வன்கொடுமை சட்டம் பிரிவு 3 இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றம்

என்றால் என்ன என்று விளக்குகிறது. கடைசி (அல்லது கடைசிக்கு நெருக்கமான) பிரிவு 'நல்ல எண்ணத்தில் செயல்படும் அலுவலர்' இந்தச் சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்காக தண்டிக்கப்படமாட்டார் என்பதைச் சொல்கிறது.

ஒரு சட்டத்தைப் படிக்கும்போது, அந்தச் சட்டத்தின் பொருந்தும் தன்மை (பட்டியல் சாதியினருக்கு வன்கொடுமை சட்டம் பொருந்தாது), யார் நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரி, யார் அத்தகைய அதிகாரியைக் கண்காணிப்பது ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்வது பயன்படும். இந்தச் சட்டம், சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் பணியை செய்யக் கடமைப்பட்டுள்ள அதிகாரிகள் (யார் என்ன செய்கிறார்கள், எப்போது மற்றும் எப்படி), கண்காணிப்பு (யார் இந்தச் சட்ட நடைமுறையைக் கண்காணிப்பது, எப்போதெல்லாம் என்பது) மற்றும் அறிக்கை தயார் செய்தல் , யார் அறிக்கை தயாரிப்பது, யாருக்கு அதை அனுப்புவார்கள், எவ்வளவு நாளுக்கு ஒருமுறை அல்லது அறிக்கை வெளியிடப்படவேண்டிய கடைசி தேதி ஆகியவை பற்றிய விவரங்களை விளக்குகிறது.

ஒரு முழுமையான உருவம் கிடைக்க, இந்தச் சட்டத்தை விதிகள், அட்டவணை, அரசாங்க ஆணைகள், முன்கூட்டி கணிக்க முடியாத வகையில் நடக்கக்கூடிய எதிர்கால நிகழ்வை எதிர்கொள்வதற்கான திட்டம் (contingency plan) ஆகியவற்றோடு இணைத்துப் படிக்க வேண்டியது அவசியம். நீங்கள் சமீபத்திய சட்டத்தையும் விதிகளையும் தான் பயன்படுத்துகிறீர்களா, அதில் நடப்பு தேதி வரை வந்துள்ள அனைத்து திருத்தங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளவும்.

எப்போதும் போல, நமக்கு நிறைய தெரிந்தால், அது நல்லது. அறிவு நம்மை ஆற்றல்படுத்துகிறது. நடைமுறையில் செலுத்தப்படுகிற அறிவு ஆற்றலொடு இருக்கும்.

எட்வின்
இயக்குனர் (Programmes), HRF
மார்ச் 2020

2. சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பவை:

- இந்த சட்டம் எந்த சூழ்நிலையில் செயல்படுத்தப்படும்
- POA சட்டத்தை சிறப்புறச் செய்யும் விதிகள்
- பட்டியல் சமூகத்தினருக்கு எதிரான அனைத்து குற்றங்களுக்கும் இந்த சட்டத்தை ஏன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்

1.1 சட்டத்தின் சிறப்பு விதிகள்

POA என்பது பின்வரும் முக்கிய நோக்கங்களுடன் இயற்றப்பட்ட ஒரு சிறப்பு சட்டமாகும். 1) வன்கொடுமைகளை வரையறுத்தல், 2) பட்டியல் சமூகத்தினருக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளைத் தடுப்பது, 3) இது போன்று குற்றங்களை விசாரிப்பதற்காக சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அமைத்தல், 4) இத்தகைய கொடுமைகளுக்கு ஆளானவர்களுக்கு நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு அளித்தல்.

குற்றங்களுக்கான தண்டனை மற்றும் POA இன் கீழ் வழங்கப்படும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான உரிமைகள் ஆகியவை பொதுவான குற்றவியல் சட்ட கட்டமைப்பிலிருந்து 'வேறுபடுகின்றன'. இந்த 'தனித்துவமான சட்டம்' ஒரு 'தனித்துவமான நோக்கம்' கொண்டுள்ளது. எனவே, POAஇன் தனித்துவமான விதிகளை இச்சட்டம் அதிகபட்சமான நோக்கத்தின் முற்போக்கான சாதனைக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். POAஇன் 'தனித்துவத்தை' நீர்த்துப்போகச் செய்யும் எந்தவொரு முயற்சியும் தடுக்கப்பட வேண்டும். துரதிர்ஷ்டவசமாக, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீது பரிவு காட்டாத சாதியம் நிறைந்த இந்திய குற்றவியல் நீதி அமைப்பு இந்தச் சட்டத்தின் தனித்துவத்தை பலவீனப்படுத்தும் வகையில் செயல்படுகிறது.

1.2 எப்போது செயல்படுத்தப்படலாம் ?

இந்தச் சட்டத்தை இரண்டு நிபந்தனைகளின் கீழ் மட்டுமே செயல்படுத்தப்பட முடியும். அக்குற்றம்

1) சட்டத்தின் பிரிவு 3ல் குற்றம் என வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்

2) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினர் அல்லாத பிற சாதியினரால் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினத்தைச் சார்ந்த நபர் மீது குற்றம் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

இச்சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தாக்கல் செய்ய மேற்கூறிய இரண்டு நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். குற்றம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும், இரு பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகளுக்குள் அல்லது பழங்குடியினரால் (பட்டியல் பழங்குடியினர்

மீது பட்டியல் சாதியினரின் குற்றங்கள் அல்லது எதிர்மாறாக) செய்தாலும், அவை IPC-யின் கீழ் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படும், இந்த சட்டத்தின் கீழ் அல்ல.

1.3 குற்றங்களின் வரையறை

ஒரு செயல் குற்றம் என வகைப்படுத்தப்படாவிட்டால் அது ஒரு குற்றம் அல்ல. 1989 வரை, பல குற்றங்கள் தண்டனைக்குரியவை அல்ல, ஏனெனில் அவை குற்றங்களாக வகைப்படுத்தப்படவில்லை, எனவே தண்டனையின் அளவு அதனுடன் இணைக்கப்படவில்லை. எனவே, POA-யின் பிரிவின் 3ல் வரையறுக்கப்படவில்லை என்றால் அது வன்கொடுமை அல்ல.

முதன்முறையாக, பட்டியல் சமூகத்தினருக்கு எதிரான சில குற்றங்களை குற்றங்கள் என்று POA வரையறுத்துள்ளது. முந்தைய ஆண்டுகளில் குடிமைச் சமூக குழுக்களிடமிருந்து அழுத்தம் தரப்பட்ட பின்னர் 2016 திருத்தச் சட்டத்தின் மூலம் புதிய வகை குற்றங்கள் சேர்க்கப்பட்டன.

1.4 யார் புகார் அளிக்க முடியும் ?

பாதிக்கப்பட்டவர்கள், தகவல் கொடுப்பவர்கள் அல்ல்து சாட்சிகள் எந்தவொரு மிரட்டல், வற்புறுத்தல் அல்லது தூண்டுதல் அல்லது வன்முறை அல்லது வன்முறை அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக விசாரணை அதிகாரியிடம் புகார் செய்யலாம்.

விசாரணை அதிகாரி FIR பதிவு செய்து தேவையான நடவடிக்கை எடுப்பார். துன்புறுத்தலுக்கு எதிரான விண்ணப்பம் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அளிக்கப்படலாம். அது உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து தகுந்த உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்கும்.

1.5 FIR பதிவு

FIR-ஐ கட்டாயமாக பதிவு செய்ய POA வழிவகுக்கிறது. POA இன் பிரிவு 18ன் படி FIR-ஐ பதிவு செய்வதற்கு முன் பூர்வாங்க விசாரணை தேவை இல்லை. FIR பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரின் (SP) பொறுப்பாகும் [விதி 12 (2)].

1.6 முன் ஜாமீன் கிடையாது

முன் ஜாமீன் வழங்கும் CRPC-யின் பிரிவு 438, POA பிரிவு 18இன் கீழ் நிகழும் வன்கொடுமை வழக்குகளுக்கு பொருந்தாது. இருப்பினும், மேலே கூறப்பட்ட விதி, விதிவிலக்குகளுக்கு உட்பட்டது. POA-இன் கீழ் ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்ய முகாந்திரம் இல்லாதபோது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் CrPC-யின் பிரிவு 438இன் பயனைப் பெற முடியும்.

1.7 கால வரம்பிற்குட்பட்ட விசாரணை

இந்த சட்டம் தரமான மற்றும் விரைவான விசாரணைக்கு வழிவழங்குகிறது. புலனாய்வு அதிகாரி (IO), விசாரணையை முடித்து FIR [விதி 7(2)] தாக்கல் செய்த

நாளிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். விசாரணை அல்லது குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்வதில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால் விசாரணை அதிகாரி [விதி 7(2–A)] மூலம் எழுத்துப்பூர்வமாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.

தப்பிப்பிழைத்தவர்கள், அவர்களைச் சார்ந்தவர்கள், உடன் வருபவர்கள் மற்றும் சாட்சிகள் அவர்கள் வசிக்கும் இடத்திலிருந்து விசாரணைக்குச் சென்று வர தினசரி பயணப்படி மற்றும் பராமரிப்புச் செலவுகள் பெற அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு (அவர்கள் வன்கொடுமைக்குப் பிறகு வேறு இடத்திற்கும் சென்று விட்டாலும்கூட).

1.8 இழப்பீடு

குற்றவியல் நீதிச் செயல்பாட்டில் வெவ்வேறு கட்டங்களில் வன்கொடுமைகளுக்கு ஆளானவர்களுக்கு இந்தச் சட்டம் இழப்பீடு அளிக்கிறது, இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வழக்கை மேலும் தொடர்வதை உறுதி செய்கிறது. வன்கொடுமை நடந்த நாளிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள் பணமாகவோ அல்லது பொருளாகவோ நிவாரணம் வழங்குவது மாவட்ட நீதிபதி/ துணைச்சார்பு நீதிபதி/ நிர்வாக நீதிபதி ஆகியோரின் பொறுப்பாகும்.

கொலை, மரணம், படுகொலை, பாலியல் வன்கொடுமை, கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, நிரந்தர இயலாமை மற்றும் கொள்ளை போன்ற சில குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஓய்வூதியம், வேலைவாய்ப்பு, விவசாய நிலம், குழந்தைகளுக்கான கல்விச் செலவுகள், பாத்திரங்கள், அரிசி போன்றவற்றை மூன்று மாதங்கள் பெறுவதற்கு உரிமை உண்டு, செங்கல் அல்லது கல்லால் கட்டப்பட்ட வீட்டைப் பெறுவதற்கும் உரிமை உண்டு (ஆறு மாதங்களுக்குக்குள்).

புலன் விசாரணை, விசாரணை மற்றும் வழக்கு விசாரணையின் போது இழப்பீட்டிற்கும் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள், சார்ந்தவர்கள் மற்றும் பணியாட்கள் பயணப்படி, உணவுப்படி மற்றும் பராமரிப்பு படி பெறத் தகுதியுள்ளவர்கள்.

இழப்பீடு அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுகிறது, அதை அரசாங்கம் குற்றம் இழைத்தவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யலாம் அல்லது செய்யாமலும் போகலாம். உச்சநீதிமன்றம் வரை வழக்கைக் கொண்டு சென்று, அதன் மூலம் பல வருட கால தாமதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய, வசதி படைத்த குற்றம் இழைத்தவர்களிடமிருந்து, பணத்தை பறிமுதல் செய்வது வரை காத்திருக்காமல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மீள்கட்டமைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பறிமுதல் செய்வதையும் இழப்பீட்டையும் இணைக்கவில்லை.

1.9 சாட்சிகளைப் பாதுகாக்க வேண்டிய அரசின் கடமை

பொதுவான இந்திய குற்றவியல் சட்ட கட்டமைப்பில் உள்ளதை விட POA-யில் வலுவான பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் சாட்சிகளின் பாதுகாப்பு வழிமுறை உள்ளது. திருத்தச் சட்டம் 2016 மூலமாக நுழைக்கப்பட்ட அத்தியாயம் IV-A, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் சாட்சிகளின் உரிமைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. மாநில அரசு பாதிக்கப்பட்டவர்கள்,

தகவல் கொடுப்பவர்கள் மற்றும் சாட்சிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதோடு அதனை சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும். சிறப்பு நீதிமன்றம் அதை குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மதிப்பாய்வு செய்து தேவையான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கும்.

1.10 துல்லியமான கண்காணிப்பு வழிமுறை

மாநில விழிகண் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு (SVMC), மாவட்ட விழிகண் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு (DVMC), துணைப்பிரிவு விழிகண் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு (Sub-DVMC), மற்றும் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் பாதுகாப்பு (SC/ST Protection Cell) கலம் போன்றவை அவற்றில் சில.

இந்தச் சட்டம் 'மாவட்ட ஆட்சியர் மாதாந்திர அறிக்கையை அனுப்புவார்' என்று மட்டும் கூறவில்லை, அது மாதத்தின் 20ஆம் நாளன்று...' என்று குறிப்பிடுகிறது. இதேபோல், குறிப்பாக SVMC கூட்டங்கள் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் நடத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போல் சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞர்களின் செயல்திறன் மதிப்பாய்வு (SPPக்கள், விதி 4(2)) மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்த 60 நாட்களுக்குள் விசாரணை முடிக்கப்பட வேண்டும், இல்லையெனில் எழுத்துப்பூர்வ விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டும் (விதி 7 (2–A)). வழக்கு விசாரணை தினசரி நடத்தப்பட வேண்டும். வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டால் அதற்கான காரணத்தை எழுத்துப்பூர்வமாக வழங்க வேண்டும் (பிரிவு 14).

குற்றம் இழைத்தவர்களை நீதியின் முன் நிறுத்துவது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவது, சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரிகளை மேற்பார்வை செய்வது போன்ற வன்கொடுமைகளைத் தடுப்பதற்கான மிக முக்கிய பங்குகளை மாவட்ட ஆட்சியர் செய்ய வேண்டும்.

1.11 பட்டியல் சமூகத்தினரை ஆயுததாரிகளாக்குதல்

பட்டியல் சமூகத்தினருக்கு எதிரான வன்முறையைத் தடுக்கும் இணையில்லா முயற்சியாக விதி 3(iv) 'அனைத்து சட்டவிரோத துப்பாக்கிளையும் கைப்பற்றுவதோடு அனைத்து சட்டவிரோத உற்பத்தியை தடுக்க வேண்டும் ' என நிர்ப்பந்திக்கிறது. விதி 3(v) பட்டியல் சமூகத்தினரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அரசு ஒரு படி மேலே போய் பட்டியல் சமூகத்தினருக்கு ஆயுதம் வழங்க வேண்டுமெனக் கூறுகிறது.

1.12 குற்றவாளிகளை வெளியேற்றுதல்

பட்டியல் சமூகத்தினருக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் நிகழ்வதைத் தடுக்க சிறப்பு நீதிமன்றம், பட்டியலிடப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து வன்கொடுமை நிகழ்த்துவதற்கு சாத்தியமுள்ள குற்றவாளிகளை வெளியேற்றுவதற்கான கூறுகளை இந்தச் சட்டம் உள்ளடக்கியுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது பழங்குடியினரின் பகுதிகளில்/ வன்கொடுமை நிகழக்கூடிய பகுதிகளில் இருந்து வன்கொடுமை செய்ய வாய்ப்புள்ள ஒரு நபரை சிறப்பு நீதிமன்றம், அத்தகைய

பகுதியின் எல்லையை விட்டு அவர் வெளியேறுமாறு மூன்றாண்டுகளுக்கு மிகைப்படாத ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அவர் அந்தப் பகுதிக்கு திரும்பக்கூடாது எனவும் உத்தரவிடலாம் [பிரிவு 10 மற்றும் 11].

1.13 மிக உயர்ந்த அரசியல், சிவில், சட்ட மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளின் நேரடி பொறுப்பு

POA [பிரிவு 21] திறம்பட செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வது மாநில அரசின் கடமையாகும். பட்டியல் சமூகத்தினரின் நல்வாழ்வு, மிக உயர்ந்த அரசியல், சிவில், சட்ட மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளின் பொறுப்பு என்பதை இந்தச் சட்டம் தெளிவுபடுத்துகிறது.

மாநில அளவில் (SVMC மூலம்) முதலமைச்சர், உள்துறை, நிதி, ஆதி–திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாநில சட்டமன்ற/ மேலவை, தலைமைச் செயலாளர், உள்துறை செயலாளர், ஆதி திராவிடர் நலத்துறையின் முதன்மை செயலாளர், இயக்குநர்/ துணை இயக்குநர் பட்டியல் சாதியினருக்கான தேசிய ஆணையம் (NCSC), பட்டியல் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையம் (NCST), குற்ற வழக்கு தொடர்பு துறை இயக்குநர் (DoP), காவல்துறை இயக்குநர் (DGP) மற்றும் SC, ST பாதுகாப்பு கலத்தின் தலைவர் (ADGP).

மாவட்ட அளவில், இதேபோல் மிக உயர்ந்த மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகள் (மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், குற்ற வழக்கு தொடர்புத்துறை பொறுப்பு அதிகாரி) உள்ளனர். பட்டியல் சமூகத்தினருக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளைத் தடுப்பதிலும், குற்றவாளிகளை நீதிக்கு முன் கொண்டு வருவதிலும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதிலும், சட்டத்தை அமல்படுத்துவதில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகளை மேற்பார்வை இடுவதிலும் மாவட்ட ஆட்சியர் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறார். ஒரு வன்கொடுமை நிகழும்போது, மாவட்ட ஆட்சியர் (மாவட்டத்தின் மிக உயர்ந்த குடிமை அதிகாரி) மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் (மாவட்டத்தின் மிக உயர்ந்த காவல்துறை அதிகாரி) இருவரும் 24 மணி நேரத்திற்குள் வன்கொடுமை நடந்த இடத்தைப் பார்வையிட வேண்டும் [விதி 12(1)) (த.நா.எதிர்பாரா திட்டம்), பூர்வாங்க விசாரணையை நடத்தி நிவாரணம் மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்குதல், FIR தாக்கல் செய்யப்படுவதை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (SP) உறுதிப்படுத்த வேண்டும் [விதி 12(2)]. உலகில் வேறு எங்கும் இரண்டு உயர் அதிகாரிகளுக்கும் தனிப்பட்ட குற்றங்களைப் பொறுத்து இந்த அளவில் உத்தியோகப்பூர்வ பொறுப்பும், பொறுப்புடைமையும் இல்லை.

1.14 சமூக நீதியால் தொகுக்கப்பட்டு ஒன்றிணைதல்

இந்த சட்டம் அரசாங்கத்தின் மூன்று கிளைகளான நிர்வாக, நீதித்துறை மற்றும் குடிமைச் சேவை ஆகியவற்றை செயல்பாட்டு ரீதியாகவும் நிர்வாக ரீதியாகவும் ஒன்றிணைக்கிறது. பொதுவாக, ஒவ்வொன்றும் அரை தன்னாட்சி கொண்டவை. வன்கொடுமைகளின் தாக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதை ஒருங்கிணைப்பதற்காக இந்தச் சட்டத்தில் ஒரு நோடல் அதிகாரி (முதன்மைச் செயலாளர் பதவியில் உள்ள – தமிழ்நாட்டில் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்) இருக்கிறார். அவர் பட்டியல் சமூகத்சை் சேர்ந்தவர். அனைத்து அறிக்கைகளும் – காவல்துறை முதல், குற்ற வழக்கு தொடர்புத்துறை இயக்குநரகம், மற்றும் நிதி – இந்த நோடல் அதிகாரியிடம்தான் வரவேண்டும். இது அதிகாரமுள்ள அமைச்சர்கள் குழுவுக்கு (EGOM) தலைமை தாங்குவதற்கு சமமான அதிகாரத்துவமாகும்.

கூடுதலாக, அ) வன்கொடுமைக்கு உள்ளான பகுதிகளில் 'பட்டியல் சமூகத்தினரின் பிரச்சினைகள் பற்றி போதிய அக்கறையும் சரியான புரிதலும் கொண்ட அதிகாரிகள்' நியமிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய மாநில அரசு கடமைப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஆ) பட்டியல் சமூகத்தைச் சார்ந்த உறுப்பினர்களை நிர்வாக மற்றும் காவல்துறையின் அனைத்து மட்டங்களிலும் போதிய அளவில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது [விதி 13].

1.15 குடிமைச் சமூக அமைப்புகளின் பங்கு

DVMC [விதி 17(2)]-இன் கட்டாய உறுப்பினர்களாக இருப்பதன் மூலம், இந்தச் சட்டம் [விதி 3(ix)] பற்றிய விழிப்புணர்வை பரப்புவதிலும், மாவட்ட அளவில் கண்காணிப்பதிலும் ஆரம்பத்திலிருந்தே குடிமைச் சமூக அமைப்புகளுக்கு இந்தச் சட்டம் முறையான பங்களிக்கிறது.

அனைத்துக் கட்டங்களிலும் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களின் உதவியைப் பெறுவதற்கான பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிமையைச் சேர்க்கும் விதமாக திருத்தச் சட்டம் 2016–இல் இது விரிவாக்கப்பட்டது [பிரிவு 15A(12)].

பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமை தடுப்பு) சட்டம் 1989

1989ன் சட்டம் எண். 33

(வன்கொடுமைத் தடுப்பு சட்டத் திருத்தம் 2018ஐ உள்ளடக்கியது) (27/2018)

[11 செப்டம்பர், 1989]

பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை குற்றங்கள் நிகழ்த்தப்படுவதைத் தடுப்பதற்கும் இத்தகைய குற்றங்களை விசாரிப்பதற்கும் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தனி சிறப்பு நீதிமன்றங்கள், இத்தகைய குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்டோரின் நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கும் மற்றும் இத்துடன் தொடர்புள்ள விசயங்கள் அல்லது சம்பவங்களுக்கும் ஆன ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் 40வது ஆண்டில் பாராளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுக:–

அத்தியாயம் I

தோற்றுவாய்

1. சுருக்கமான தலைப்பு, விரிவு மற்றும் தொடக்கம்:–

(1) இந்தச் சட்டமானது பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமை தடுப்பு) சட்டம், 1989 என குறிப்பிடப் படலாம்.

(2) ஜம்மு – காஷ்மீர் தவிர்த்து இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இந்தச் சட்டம் பொருந்தும்.

(3) மத்திய அரசு தனது அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் அறிவிப்பதன் மூலம், குறிப்பிடுகிற தேதியிலிருந்து இது நடைமுறைக்கு வரும்.

2. வரையறைகள்:–

(1) இந்தச் சட்டத்தில், வேறு விதமான சூழல்கள் ஏற்படாத நிலையில், பின்வரும் சொற்களுக்கான அர்த்தங்கள் வருமாறு.–

(a) ‘‘வன்கொடுமை’’ என்பது இந்தச் சட்டத்தின் 3வது பிரிவின் கீழ் தண்டனைக்கு உரிய ஒரு குற்றச் செயலாகும்.

(b) ‘‘சட்டத் தொகுப்பு’’ (code) என்பது 1973ம் ஆண்டின் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் (2/1974) என்பதாகும்.

[(bb ‘‘சார்ந்திருப்பவர்’’ என்பதற்கு, பாதிக்கப்பட்டவரை அவரது ஆதரவுக்காகவும் பராமரிப்புக்காகவும் முழுமையாக அல்லது

) பிரதானமாக சார்ந்திருக்கிற, அத்தகைய பாதிக்கப்பட்டவரின் வாழ்க்கைத் துணை, குழந்தைகள், பெற்றோர், சகோதரர், சகோதரி என்று பொருள்படும்;

(bc) ''பொருளாதாரப் புறக்கணிப்பு'' என்பதற்கு

(i) தொடர்பு கொள்ள, கூலிக்கு வேலை செய்ய அல்லது மற்றொரு நபருடன் தொழிலில் ஈடுபட மறுத்தல்; அல்லது

(ii) சேவைகளுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளிட்ட வாய்ப்புகளை மறுத்தல் அல்லது உரிய சேவைகளுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்க மறுத்தல் அல்லது ஒப்பந்த வாய்ப்புகளை வழங்க மறுத்தல்; அல்லது

(iii) தொழிலின் சாதாரணமான நடைமுறைகளில் பொதுவாகச் மேற்கொள்ளப்படும் விதிகளின் அடிப்படையில் எதையும் செய்ய மறுத்தல்; அல்லது

(iv) ஒருவர் மற்றொருவருடன் பராமரிக்கக்கூடிய தொழில் அல்லது வணிக உறவுகளிலிருந்து விலகியிருத்தல்;

(bd) ''தனி சிறப்பு நீதிமன்றம்'' என்பதற்கு இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றச் செயல்களை விசாரிப்பதற்காக என்றே பிரிவு 14 துணைப்பிரிவு (1)ன் கீழ் ஏற்படுத்தப்படும் தனி சிறப்பு நீதிமன்றம் என்று பொருள்படும்;

(be) ''வன உரிமைகள்'' என்பதற்கு பட்டியல் பழங்குடியினர் மற்றும் இதர பாரம்பரிய வனவாழ் மக்கள் (வன உரிமைகள் அங்கீகார) சட்டம், 2006 (2/2007), பிரிவு 3 துணைப்பிரிவு (1)ல் தரப்பட்டுள்ள அர்த்தம் இருக்கும்;

(bf) ''மனிதக் கழிவு அகற்றுவோர்'' என்பதற்கு மனிதக் கழிவு அகற்றுவோர் நியமன தடை மற்றும் அவர்களது மறுவாழ்வு சட்டம், 2013 பிரிவு 2, துணைப்பிரிவு (1) சட்டக்கூறு (g)–யில் தரப்பட்டுள்ள அர்த்தம் இருக்கும்;

(bg) ''அரசு ஊழியர்'' என்பதற்கு இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவு 21ன் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அரசு ஊழியர், அதேபோல் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நடைமுறையில் உள்ள எந்த ஒரு சட்டத்தின் கீழும் ஒரு அரசு ஊழியராக கருதப்படும் எந்த ஒரு

நபரும் என்றும் பொருள்படும். தனது அதிகாரப்பூர்வ தகுதிப்படி மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசின் கீழ், நிலைமையைப் பொறுத்து, செயல்படும் எந்த நபரும் இதில் உள்ளடங்குவார்;

(c) ''பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர்'' என்பது, அரசியலமைப்பின் உறுப்பு 366 இன் கூறுகள் (24) & (25) ஆகியவற்றின்படி முறையே அவற்றிற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களைக் கொண்டிருக்கும்;

(d) ''சிறப்பு நீதிமன்றம்'' என்பது 14வது பிரிவில் சிறப்பு நீதிமன்றம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு அமர்வு நீதிமன்றம் ஆகும்;

(e) ''சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞர்'' என்பது ஒரு சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞர் அல்லது 15வது பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஒரு வழக்குரைஞர் என்று பொருள்படும்;

(ea) ''அட்டவணை'' என்பதற்கு இந்த சட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அட்டவணை என்று பொருள்படும்;

(eb) ''சமூகப் புறக்கணிப்பு'' என்பதற்கு ஒருவர் மற்றொரு நபருக்கு தனது வழக்கமான சேவையை வழங்க அல்லது மற்றவரிடமிருந்து தனக்கு ஏதேனும் வழக்கமான சேவையைப் பெற மறுக்கப்படுதல்; அல்லது ஒருவர் வேறொருவருடன் பராமரிக்கக்கூடிய சமூக உறவுகளிலிருந்து விலகியிருத்தல் அல்லது அவரை மற்றவர்களிடமிருந்து தனிமைப்படுத்துதல் என்று பொருள்படும்;

(ec) ''பாதிக்கப்பட்டவர்'' என்பதற்கு பிரிவு 2 துணைப்பிரிவு (1) சட்டக்கூறு (c)–யின் கீழ் 'பட்டியல் வகுப்பு மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி' என்ற வரையறைக்குள் வருகிற, இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் எந்த குற்றச் செயல் நிகழ்த்தப்பட்டதன் விளைவாகவும் உடல் ரீதியான, மனரீதியான, உளவியல் ரீதியான, உணர்வு ரீதியான அல்லது பணம் சார்ந்த தீங்கிற்கு அல்லது தனது சொத்துக்கான தீங்கிற்கு உள்ளாகிய அல்லது தீங்கை அனுபவித்த எந்த ஒரு தனி நபரும் என்று பொருள்படும்;

(ed) ''சாட்சி'' என்பதற்கு இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும் ஒரு குற்றச் செயல் தொடர்பான உண்மைகள் மற்றும் சூழல்களோடு தொடர்புள்ள, அல்லது ஏதேனும் தகவலை வைத்துள்ள அல்லது புலன்விசாரணை, விசாரணை அல்லது நீதிமன்ற விசாரணை நோக்கத்திற்கு

அவசியமானதைத் தெரிந்து வைத்துள்ள, மற்றும் இத்தகைய வழக்கின் புலன்விசாரணை அல்லது நீதிமன்ற விசாரணையின்போது தகவல் அளிக்க அல்லது வாக்கு மூலம் அளிக்க அல்லது ஏதேனும் ஆவணம் தாக்கல் செய்ய தேவைப்படக்கூடிய எந்த நபரும் என்று பொருள்படும்; அத்தகைய வழக்கின் பாதிக்கப்பட்டவர் ஒருவரும் இதில் உள்ளடங்குவார்;

(f) இந்த சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆனால், வரையறுக்கப்படாத, இந்திய தண்டனைச் சட்டம், இந்திய சாட்சியச் சட்டம், 1872 (1/1872) அல்லது குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம், 1973–ல் (2/1974), நிலைமையைப் பொறுத்து, வரையறுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களும் சித்தரிப்புகளும் அந்த சட்டங்களில் என்ன அர்த்தத்தில் கையாளப்பட்டிருக்கிறதோ அதே அர்த்தத்தில் இருப்பதாகக் கருதப்படும்.

(2) இந்தச் சட்டம் குறிப்பிடுகின்ற ஒரு சட்டமோ, விதியோ குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் நடைமுறையில் இல்லாமல், அதே போன்று வேறோரு சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கிறதென்றால், அந்த வேறு சட்டத்தையே குறிப்பிடுவதாக கொள்ளப்படும்.

அத்தியாயம் II

வன்கொடுமைக் குற்றங்கள்

3. வன்கொடுமைக் குற்றங்களுக்கான தண்டனை:–

(1) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி சமூகத்தைச் சாராத எந்த ஒரு நபரும்

(a) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி வகுப்பினர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரது வாயில் உண்ணத்தகாத அல்லது அருவருப்பான அல்லது துர்நாற்றமான பொருளை வைப்பது அல்லது அத்தகைய பொருள்களை உண்ணுமாறு அல்லது குடிக்குமாறு செய்வது;

(b) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி, இனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரது இடத்தில் அல்லது நுழைவாயிலில் மலத்தைக் கொட்டுதல், கழிவுப் பொருள்களைக் குவித்தல், விலங்குகளின் சடலங்கள் அல்லது வேறு எந்த விரும்பத்தகாத பொருள்களையும் குவித்தல்;

(c) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரைக் காயப்படுத்தும், அவமானப்படுத்தும் அல்லது ஆத்திரமூட்டும் நோக்கத்துடன் அவரது அருகமைப் பகுதியில் மலத்தைக் கொட்டுதல், கழிவுப் பொருள்களைக் குவித்தல், விலங்குகளின் சடலங்கள் அல்லது வேறு எந்த விரும்பத்தகாத பொருள்களையும் குவித்தல்;

(d) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினரைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு செருப்பு மாலை போடுதல் அல்லது நிர்வாணமாக அல்லது அரை நிர்வாணமாக இழுத்துச் செல்லுதல்;

(e) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினரைச் சேர்ந்த ஒருவரை, அவரது ஆடைகளை களையச் செய்தல், வலுக்கட்டாயமாக தலையை மொட்டை அடித்தல், மீசையை அகற்றுதல், முகத்தில் அல்லது உடலில் வண்ணம் பூசுதல் அல்லது மனித மாண்பிற்கு இழிவான இத்தகைய வேறு எந்த செயலுக்கும் வலுக்கட்டாயமாக உட்படுத்துதல்;

(f) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்குச் சொந்தமான அல்லது அவரது வசத்தில் உள்ள அல்லது நில ஒதுக்கீட்டிற்கான அதிகாரம் உள்ள எந்த ஒரு அதிகாரியாலும்

அவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட நிலத்தை தவறான முறையில் ஆக்கிரமித்தல் அல்லது பயிர் செய்தல்; அல்லது அந்த நில உடைமையை வேறு ஒருவருக்கு மாற்றுதல்;

(g) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை நிலத்திலிருந்து அல்லது இருப்பிடத்திலிருந்து தவறான முறையில் வெளியேற்றுதல் வன உரிமைகள் உட்பட, அல்லது நிலம், இருப்பிடம் அல்லது நீர்வசதி அல்லது பாசன வசதிகள் ஆகியவற்றில் அவருக்குள்ள உரிமைகளை, அவர் அனுபவிப்பதில் குறுக்கிடுதல்; அல்லது அதில் விளையும் பொருள்களை அழித்தல் அல்லது அபகரித்தல்.

விளக்கம்:– சட்டக்கூறு (f) மற்றும் இந்த சட்டக்கூறில் உள்ள ‘‘தவறான முறையில்’’ என்ற விளக்கம், பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்–

(A) அந்த நபரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக;

(B) அந்த நபரின் ஒப்புதல் இல்லாமல்;

(C) அந்த நபரை அல்லது அந்த நபருக்கு அக்கறையுள்ள வேறொரு நபரை மரண அச்சம் அல்லது காய அச்சத்திற்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் ஒப்புதல் பெற்ற நிலையில், அந்த நபரின் ஒப்புதலுடன்; அல்லது

(D) அத்தகைய நிலத்தின் ஆவணங்களை போலியாகத் தயாரித்தல்;

(h) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி சமூகங்களைச் சேர்ந்த ஒருவரை ‘‘பேகார்’’ அல்லது ‘கட்டாய உழைப்பு’ பணிகளில் கட்டாயமாக ஈடுபடுத்துதல், அல்லது அரசாங்கத்தால் பொது நோக்கங்களுக்காக பணிக்கப்படுகிற எந்த ஒரு கட்டாய சேவை அல்லாத இதர கட்டாய வேலைகளில் அல்லது கொத்தடிமை வேலைகளில் ஈடுபடுத்துதல்; அரசாங்கத்தால் பொதுப் பயன்பாடுகளுக்கு ஈடுபடுத்தும்போது இந்த வரையறை பொருந்தாது.

(i) பட்டியல் சாதியினர் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினரைச் சேர்ந்த ஒருவரை மனித சடலங்கள் அல்லது விலங்குகளின் சடலங்களை அப்புறப்படுத்துமாறு அல்லது தூக்கிச் செல்லுமாறு கட்டாயப்படுத்துதல் அல்லது சவக்குழி தோண்டுமாறு

கட்டாயப்படுத்துதல்;

(j) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை மனிதக் கழிவு அகற்ற வைத்தல் அல்லது இத்தகைய நோக்கத்திற்காக அத்தகைய நபரை நியமித்தல் அல்லது நியமிக்க அனுமதித்தல்;

(k) ஒரு பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியின பெண்ணை ஒரு தேவதாசியாக ஒரு தெய்வம், சிலை வழிபாட்டுப் பொருள், கோயில் அல்லது வேறு மத அமைப்பில் அர்ப்பணிப்பதற்கான செயலில் ஈடுபடுதல் அல்லது ஊக்குவித்தல் அல்லது அது போன்ற வேறு நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளுதல் அல்லது மேற்கூறிய செயல்களை அனுமதித்தல்;

(l) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடி சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை பின்வரும் முறைகளில் கட்டாயப்படுத்துதல் அல்லது அச்சுறுத்துதல் அல்லது செய்யவிடாமல் தடுத்தல்:

(A) குறிப்பிட்ட ஒரு வாக்காளருக்கு வாக்களிக்காமலிருப்பது அல்லது வாக்களிப்பது அல்லது சட்டப்படி அல்லாத வேறு வழியில் வாக்களிக்கக் கட்டாயப்படுத்துவது;

(B) வேட்பாளராக மனுதாக்கல் செய்யாமலிருக்க அல்லது அத்தகைய வேட்பு மனுவை விலக்கிக் கொள்ள;

(C) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடி சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை எந்த ஒரு தேர்தலிலும் வேட்பாளராக மனுதாக்கல் செய்வதற்கு முன்மொழியக் கூடாது என அல்லது வழிமொழியக் கூடாது என;

(m) அரசமைப்பு சாசனத்தின் பாகம் – IXன்கீழ் ஒரு ஊராட்சியின் அல்லது பாகம் IX(A)யின் கீழ் ஒரு நகராட்சியின் உறுப்பினர் அல்லது தலைவர் அல்லது எந்த ஒரு பதவியிலும் இருக்கக்கூடிய பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தனது இயல்பான பணிகளையும் செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளவிடாமல் கட்டாயப்படுத்துதல் அல்லது அச்சுறுத்துதல் அல்லது தடுத்தல்;

(n) தேர்தலுக்குப் பிறகு, பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு காயம் ஏற்படுத்துதல்

அல்லது கடுமையான காயம் ஏற்படுத்துதல் அல்லது தாக்குதல் அல்லது சமூகப் புறக்கணிப்பு அல்லது பொருளாதாரப் புறக்கணிப்பு விதித்தல் அல்லது விதிப்பதாக மிரட்டுதல் அல்லது அவருக்கு உரிய எந்த ஒரு பொது சேவையின் பலன்களையும் பெறவிடாமல் தடுத்தல்.

(o) ஒரு குறிப்பிட்ட வேட்பாளருக்கு வாக்களித்ததற்காக அல்லது வாக்களிக்கவில்லை என்பதற்காக அல்லது சட்டத்தில் உள்ள ஒரு வழிமுறைப்படி வாக்களித்ததற்காக பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு எதிராக இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும் எந்த குற்றச் செயலையும் செய்தல்;

(p) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு எதிராக, பொய்யான, தீய நோக்குடையதாக அல்லது அலைக்கழிப்புக்குள்ளாக்குவதாக உரிமையியல் அல்லது குற்றவியல் சட்ட நடைமுறைகளை, மேற்கொள்ளுதல்;

(q) எந்த ஒரு அரசுப் பணியாளருக்கு தவறான அல்லது அற்பமான (சிறுமைத்தனமான) தகவல் அளிப்பது, அதன்மூலம் அந்த பணியாளர் பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை காயப்படுத்தும் வகையில் அல்லது ஆத்திரமூட்டும் வகையில் அந்தப் பணியாளர் தனது சட்டப்பூர்வ அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்த வைத்தல்;

(r) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை அவமானப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் பொது

மக்கள் பார்வை உள்ள எந்த ஒரு இடத்திலும் வேண்டுமென்றே அவமதித்தல் அல்லது அச்சுறுத்தல்;

(s) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை பொதுமக்கள் பார்வை உள்ள எந்த ஒரு இடத்திலும் சாதிப் பெயர் சொல்லி அவதூறு செய்தல்;

(t) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினரால் புனிதமாக அல்லது உயர்வாக மதிக்கப்படுவது என்று பொதுவாக அறியப்பட்ட எந்த பொருளையும் அழித்தல், சேதப்படுத்துதல் அல்லது சீர்குலைத்தல்.

விளக்கம்:– இந்த சட்டக்கூறின் நோக்கத்திற்காக ‘‘பொருள்’’ என்ற சித்தரிப்பிற்கான அர்த்தம், சிலை, புகைப்படம் மற்றும் உருவப்படம்

இவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

(u) எழுதப்படுகிற அல்லது பேசப்படுகிற வார்த்தைகளால் அல்லது சைகைகளால் அல்லது கண்கூடான செயல்களால் அல்லது வேறு வகைகளில் பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு எதிராக பகை உணர்வுகள், வெறுப்பு அல்லது தீய எண்ணத்தை வளர்த்தல் அல்லது வளர்க்க முயலுதல்;

(v) எழுதப்படுகிற வார்த்தைகளால் அல்லது பேசப்படுகிற வார்த்தைகளால் அல்லது வேறு வழிகளில், பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினர் உயர்வாகக் கருதுகிற, காலம் சென்ற எவரொருவரையும் அவமரியாதை செய்தல்;

(w) (i) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை, அவர் பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரிந்தே, வேண்டுமென்றே தொடுதல்; அவ்வாறு தொடுவது பாலியல் தன்மை கொண்டதாகவும் அந்தப் பெண்ணின் ஒப்புதல் இல்லாமலும் நிகழ்த்தப்படுகையில்;

(ii) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை, அவர் பட்டியல் வகுப்பு அல்லது பட்டியல் பழங்குடியைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரிந்தே, பாலியல் தன்மைகொண்ட வார்த்தைகளை அல்லது செயல்களை அல்லது சைகைகளை பயன்படுத்துதல்;

விளக்கம்:– துணைக் கூறு (i) நோக்கத்திற்காக ‘‘ஒப்புதல்’’ என்ற சித்தரிப்புக்கு, அந்த நபர் வார்த்தைகளால், சைகைகளால் அல்லது வாய்மொழி அல்லாத எந்த ஒரு தகவல் தொடர்பு வடிவத்திலும், குறிப்பிட்ட செயலில் பங்கேற்க தனது விருப்பத்தை தெரிவித்து, சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தன் விருப்பத்துடன் உடன்படுதல் என்று பொருள்படும்;

அத்தகையதான நிலையில் பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் பாலியல் தன்மை கொண்ட எந்த ஒரு செயலுக்கும் எதிராக உடல் ரீதியான எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கவில்லை என்கிறபோது, அந்த ஒரு காரணத்தினால் மட்டுமே, அவர் அந்த பாலியல் செயலுக்கு ஒப்புதல்

தெரிவித்ததாகக் கருதப்படமாட்டாது.

மேலும் அத்தகையதான நிலையில், குற்றம் செய்தவரோடு ஒரு பெண்ணின் பாலியல் சார்ந்த வரலாற்று உறவு குற்றத்திற்கு அவர் ஒப்புதல் தெரிவித்ததாகவோ குற்றத்தின் கடுமையை குறைப்பதாகவோ ஆகாது.

(x) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினரால் சாதாரணமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் எந்த நீரூற்று, அணை அல்லது வேறு எந்த நீராதாரத்திலும் உள்ள தண்ணீரை, சாதாரணமாக அது எந்த நோக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்ததோ அதற்கு பயனற்றுப் போகும் வகையில் நச்சுப்படுத்துதல் அல்லது பாழாக்குதல்;

(y) பொது மக்களின் இதர பிரிவுகளைச் சேர்ந்தோர் அல்லது வேறு எந்த ஒரு பிரிவையும் சேர்ந்தோர் பயன்படுத்தவோ அல்லது தொடர்பு கொள்ளவோ உரிமை உள்ள ஒரு பொது ஓய்விடத்திற்குச் செல்லும் வழியை பயன்படுத்தும் மரபு சார்ந்த உரிமையை பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் பயன்படுத்த முடியாமல் அல்லது தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் தடுத்தல்;

(z) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை தனது வீடு, கிராமம் அல்லது வேறு குடியிருப்பு இடத்தை விட்டுச் செல்லுமாறு கட்டாயப்படுத்துதல் அல்லது வெளியேற வைத்தல்;

அத்தகையதான நிலையில், இந்த சட்டக்கூறில் உள்ள எதுவும், ஒரு பொதுக் கடமையை நிறைவேற்றுவதையொட்டி மேற்கொள்ளப்படும் எந்த நடவடிக்கைக்கும் பொருந்தாது;

(za) பட்டியல் சாதியினர் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியைச் சேர்ந்த ஒருவர் பின்வரும் செயல்களில் ஈடுபடுவதை எந்த வகையிலாவது தடுத்தல்:–

(A) மற்றவர்களோடு சரிசமமாக ஒரு வட்டாரத்தின் பொதுச் சொத்து ஆதாரங்கள், அல்லது இடுகாடு அல்லது சுடுகாட்டைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது, எந்த ஒரு ஆறு, நீரூற்று, ஓடை, கிணறு, குளம், நீர்த்தொட்டி, தண்ணீர் குழாய் அல்லது இதர நீர்நிலைகள் அல்லது குளியல் கூடங்கள், எந்த ஒரு பொதுப் போக்குவரத்து வசதியை எந்த ஒரு சாலை, அல்லது பாதையை

பயன்படுத்துதல்;

(B) மலையேறுதல் அல்லது பொது இடங்களில் சைக்கிள் அல்லது மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுதல் அல்லது காலில் செருப்பு அணிதல் அல்லது புதிய ஆடைகள் அணிதல் அல்லது திருமண ஊர்வலம் நடத்துதல், அல்லது திருமண ஊர்வலங்களில் குதிரையில் அல்லது எந்த வாகனத்திலும் ஏறுதல்;

(C) பொது மக்களுக்குப் பொதுவான எந்த வழிபாட்டுத் தலத்திலும் அல்லது அதே மதத்தைப் பின்பற்றுகிற மற்றவர்களின் வழிபாட்டுத் தலத்தில் நுழைதல் அல்லது யாத்திரைகள் உள்ளிட்ட எந்த ஒரு மதம் சார்ந்த, சமூகம் சார்ந்த அல்லது பண்பாடு சார்ந்த ஊர்வலங்களிலும் பங்கெடுத்தல்;

(D) எந்தக் கல்வி நிறுவனம், மருத்துவமனை, மருந்தகம், ஆரம்ப சுகாதார மையம் அல்லது கடை, பொது பொழுதுபோக்கு இடம் அல்லது வேறு பொது இடத்தில் நுழைதல்; பொது மக்களுக்குப் பொதுவான எந்த ஒரு இடத்திலும் பொது மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக உள்ள எந்த தளவாடங்கள் அல்லது பொருள்களை பயன்படுத்துதல்; அல்லது

(E) பொது மக்களின் மற்ற பிரிவின் தனிநபர்கள் அல்லது எந்த ஒரு பிரிவினரும் பயன்படுத்தவோ அல்லது தொடர்புகொள்ளவோ உரிமை உள்ள எந்த தொழில் அல்லது எந்த பணிப் பதவி அல்லது வர்த்தகம் அல்லது வணிகம், எந்த ஒரு அலுவல் சார்ந்த நியமனத்தில் ஈடுபடுதல்;

(zb) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் சூன்யம் வைப்பதில் ஈடுபடுகிறார் அல்லது அவர் ஒரு சூனியக்காரர் என குற்றம்சாட்டி அவருக்கு உடல் ரீதியாக துன்பம் தருதல் அல்லது மன ரீதியாக வேதனை ஏற்படுத்துதல்; அல்லது

(zc) பட்டியல் சாதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த எந்த ஒரு நபர் அல்லது குடும்பம் அல்லது ஒரு குழுவினருக்கு எதிராக சமூகப் புறக்கணிப்பு அல்லது பொருளாதாரப் புறக்கணிப்பைத் திணித்தல்; அல்லது மிரட்டுதல்;

ஆகிய செயல்கள்; **6** மாதங்களுக்குக் குறையாத ஆனால், அபராதத்துடன் **5** ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கத்தக்க சிறைத் தண்டனைக்கு உரியவையாகும்.

(2) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சாராத எவர் ஒருவரும்,–

(i) பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் எவரையும் அந்த நேரத்தில் நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தின்படி மரண தண்டனைக்குரிய குற்றச் செயலுக்காக குற்றத் தீர்ப்புக்குள்ளாகும் கருத்துடனோ, அவர் அத்தகைய தீர்ப்புக்கு உள்ளாவார் எனத் தெரிந்தும் போலியான ஆதாரங்களைத் தந்தால் அல்லது தவறான சாட்சிகளை புனைந்தால் அவர் ஆயுள் தண்டனையும் அபராதமும் விதித்து தண்டிக்கப்படுவார்.

இத்தகைய போலியான அல்லது இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஆதாரத்தின் விளைவாக பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த அப்பாவியான ஒருவருக்கு இந்த தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குமானால், இவ்வாறு போலியான ஆதாரம் அளித்த அல்லது உருவாக்கிய நபருக்கு மரண தண்டனை அளிக்கப்படும்;

(ii) போலியான ஆதாரம் தருவது அல்லது உருவாக்குவது, அந்த விளைவை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் அல்லது அது அவ்வாறு ஏற்படக் கூடும் என தெரிந்தே அல்லது கட்டாயப்படுத்துவது அல்லது மிரட்டுவது அல்லது கிளப்பிவிடுவது அல்லது செய்ய வைப்பதற்கு, அதன் மூலம் பட்டியல் சாதிகள்அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு அந்த நேரத்தில் நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தின்படி மரண தண்டனை அல்லாத ஆனால் ஏழு ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் சிறைத் தண்டனை விதிக்கத்தக்க ஒரு தண்டனை வழங்கத்தக்க ஒரு குற்றச் செயலில் ஈடுபட்டதாக தீர்ப்பளிக்கப்படுவதற்கு இட்டுச் செல்வது;

(iii) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரது சொத்துக்கு சேதம் ஏற்படுத்துவதற்காக அல்லது அதனால் சேதம் ஏற்படக்கூடும் என தெரிந்தே தீயினால் அல்லது வெடி பொருள் எதனாலும் விஷமச் செயல் செய்யப்படுமாயின் குற்றவாளிக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு குறையாத ஆனால் ஏழு ஆண்டுகள் வரையில் நீட்டிக்கக் கூடிய வகையில் அபராதத்துடன்

சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும்;

(iv) பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரால் வழிபாட்டிடமாகவோ, வாழுமிடமாகவோ சொத்தினைக் கையடைவில் வைப்பதற்கான இடமாகவோ வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிற எந்த ஒரு கட்டிடத்திற்கும் தீயினால் அல்லது வெடி பொருள் எதனாலும் அழிவு ஏற்படுத்தும் கருத்துடன் அல்லது அழிவு ஏற்படக்கூடும் எனத் தெரிந்தே அந்த விஷமச் செயல் செய்யப்படுமாயின் குற்றவாளி ஆயுள்தண்டனையும், அபராதமும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படுவார்;

(v) பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் ஒருவருக்கு அல்லது அவருடைய சொத்துக்கு, அத்தகைய சொத்து பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு சொந்தமானது என்று தெரிந்தே அல்லது அவரது சொத்துக்கு எதிராக இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் (45/1860) கீழ் பத்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் சிறைத்தண்டனைக்கு உரிய எந்தவொரு குற்றச்செயலிலும் ஈடுபடுகிற குற்றவாளிக்கு அபராதத்துடன் ஆயுள் சிறைத்தண்டனை விதித்துத் தண்டனை அளிக்கப்படும்;

(va) ஒரு நபர் ஒரு பட்டியல் வகுப்பு அல்லது ஒரு பட்டியல் பழங்குடியைச் சேர்ந்தவர் என்று தெரிந்து அல்லது ஒரு சொத்து அத்தகைய நபருக்கு சொந்தமானது என்று தெரிந்து அத்தகைய நபருக்கு எதிராக அல்லது அவரது உடைமைக்கு எதிராக, அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்த ஒரு குற்றச் செயலையும் செய்கிறவர், இத்தகைய குற்றங்களுக்காக என இந்திய குற்றவியல் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி தண்டனையோடு தண்டிக்கப்படுவார்; அவர் அபராதத்திற்கும் உரியவராவார்;

(vi) இந்த அத்தியாயத்தின் கீழ் வருகிற குற்றச் செயல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெரிந்தே அல்லது குற்றச் செயல் நடந்திருக்கிறது என நம்புவதற்கான காரணத்துடன், குற்றவாளியை சட்டப்பூர்வமான தண்டனையிலிருந்து பாதுகாக்கிற நோக்கத்துடன் குற்றம் நிகழ்த்தப்பட்டது தொடர்பான எந்த ஒரு ஆதாரத்தையும் காணாமல் போக வைப்பது, அல்லது அந்த நோக்கத்துடன் குற்றச் செயல் குறித்த போலியானது என தனக்குத் தெரிந்த அல்லது தான் நம்புகிற

தகவலைத் தருவது அந்தக் குற்றத்திற்கான தண்டனைக்கு உரியதாகும்; அல்லது

(vii) அரசு ஊழியராக இருந்து கொண்டு இந்தப் பிரிவின் கீழ் வரும் எந்த ஒரு குற்றத்தையும் செய்வது ஓராண்டுக்கு குறைவாக சிறை தண்டனைக்கு உரியதாகும் ஆனால் அந்தக் குற்றத்துக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தண்டனைக்கு நீட்டிக்க தக்கதாகும்.

4. கடமைகளை செய்யத் தவறுவதற்கான தண்டனை:–

(1) அரசு ஊழியராக உள்ள ஆனால், பட்டியல் வகுப்பு அல்லது பட்டியல் பழங்குடியைச் சாராத எவரொருவரும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் மற்றும் அதையொட்டி கொண்டுவரப்படும் விதிகளின் கீழ் அவர் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகளை வேண்டுமென்றே புறக்கணிப்பாரானால், அவர் 6 மாதங்களுக்குக் குறையாத, ஆனால் ஓராண்டு வரை நீட்டிக்கத்தக்க காலத்திற்கு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

(2) துணைப்பிரிவு (1)ல் குறிப்பிடப்படும் அரசு ஊழியரின் கடமைகள் பின்வருமாறு:

(a) வாய்மொழியாக அளிக்கப்பட்ட தகவலை, தகவல் அளித்தவரின் கையெழுத்தைப் பெறுவதற்கு முன்பாக காவல் நிலையத்திற்குப் பொறுப்பான அலுவலரால் எழுத்துப்பூர்வமாக மாற்றி தகவலை அளித்தவருக்கு வாசித்துக் காட்டுதல்;

(b) இந்த சட்டத்தின் கீழ் மற்றும் இதர பொருத்தமான விதிகளின் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கையாக ஒரு புகாரைப் பதிவு செய்தல் மற்றும் இந்த அவசரச் சட்டத்தின் உரிய பிரிவுகளின் கீழ் அதனைப் பதிவு செய்தல்;

(c) இவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்ட தகவலின் ஒரு நகலை, தகவல் அளித்தவருக்கு வழங்குதல்;

(d) பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது சாட்சிகளின் வாக்குமூலத்தைப் பதிவு செய்தல்;

(e) 60 நாட்களுக்குள் விசாரணையை நடத்தி, சிறப்பு நீதிமன்றம் அல்லது தனி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தல், மற்றும் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால் அதற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக விளக்கம் அளித்தல்;

(f) எந்த ஒரு ஆவணம் அல்லது மின்னணுப் பதிவையும் சரியாக தயாரித்தல், சட்டப்படி அமைத்தல் மற்றும் மொழி பெயர்த்தல்;

(g) இந்த சட்டத்தின்படி அல்லது இதன் கீழ் உருவாக்கப்படும் விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்த ஒரு கடமையையும் நிறைவேற்றுதல்:

அத்தகையதான நிலையில், இதுதொடர்பாக அரசு ஊழியர் மீதான புகார்கள், ஒரு நிர்வாக விசாரணையின் பரிந்துரை அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்படும்.

(3) ஒரு அரசு ஊழியர் துணைப்பிரிவு (2)ல் குறிப்பிடப்படும் கடமையிலிருந்து தவறுவது தொடர்பான வழக்கை, சிறப்பு நீதிமன்றம் அல்லது தனி சிறப்பு நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ளும், மற்றும் அத்தகைய அரசு ஊழியருக்கு எதிராக தண்டனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதற்கான வழிகாட்டுதலை வழங்கும்.

5. **தொடர் குற்றவாளிகளுக்கு கூடுதல் தண்டனை:–** இந்த அத்தியாயத்தின்கீழ் வரும் ஒரு குற்றத்திற்காக ஏற்கெனவே குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்ட எவர் ஒருவரும், இரண்டாவது முறையாகவும் அல்லது இரண்டாவது குற்றத்தைத் தொடர்ந்து செய்கிற எந்த ஒரு குற்றத்திற்காகவும் தண்டிக்கப்படுவாரானால், ஓராண்டுக்கு குறையாத காலத்திற்கு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும், ஆனால் இந்தத் தண்டனை அந்த குற்றத்திற்கான தண்டனைக் காலம் வரையில் நீட்டிக்கப்படலாம்.

6. **இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் சில பிரிவுகளின் பொருத்தப்பாடு:–** இந்தச் சட்டத்தின் இதர பிரிவுகளுக்கு உட்பட்டு, இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் (45/1860), பிரிவு 34, அத்தியாயம் III, அத்தியாயம் IV, அத்தியாயம் V, அத்தியாயம் VA, பிரிவு 149 அத்தியாயம் XXIII 4 ஆகிய பிரிவுகள், எந்த அளவுக்குத் தேவையோ அதைப் பொறுத்து, இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கு அவை பொருந்துவது போல இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கும் பொருந்தும்.

7. **சில நபர்களின் சொத்துக்களை கைப்பற்றுதல்:–**

(1) இந்த அத்தியாயத்தின்கீழ் தண்டனைக்குரிய எந்த ஒரு குற்றத்திற்காகவும் குற்றவாளி என ஒருவர் அறிவிக்கப்படுகிற நிலையில், சிறப்பு நீதிமன்றமானது எந்த ஒரு தண்டனையையும் வழங்குவதுடன் சேர்த்து, எழுத்துப்பூர்வமான ஆணையின்படி, அக்குற்றத்தைப் புரிவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அவரது உடைமை, அந்த நபருக்குச் சொந்தமான அசையும் அசையாத சொத்து அல்லது இரண்டுமாக எந்த ஒரு சொத்தும் அரசாங்கத்தால்

கையகப்படுத்தப்பட்டதாக அறிவிக்கலாம்.

(2) இந்த அத்தியாயத்தின்கீழ் வருகிற எந்த ஒரு குற்றத்தையும் செய்ததாக எவர் ஒருவரும் குற்றம் சாட்டப்படுகிற நிலையில், அவரை விசாரிக்கிற சிறப்பு நீதிமன்றமானது அவருக்குச் சொந்தமான அசையும் சொத்து, அசையாத சொத்து அல்லது இரண்டுமாக, அனைத்து சொத்துகளும் அல்லது எந்த சொத்தும், இத்தகைய ஒரு விசாரணைக் காலத்தின்போது பறிமுதல் செய்யப்படும் என்றும், அந்த விசாரணையின் முடிவில் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்படுமானால், அவ்வாறு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துகள் இந்த அத்தியாயத்தின் கீழ் விதிக்கப்படும் அபராதத் தொகையைப் பெறுவதற்குத் தேவைப்படும் அளவுக்கு கையகப்படுத்தத் தக்கதாகும் என அறிவிக்கலாம்.

8. குற்றங்கள் தொடர்பான அனுமானங்கள்:–

இந்த அத்தியாயத்தின்கீழ் வரும் ஒரு குற்றச் செயல் தொடர்பான வழக்கில் பின்வருமாறு நிரூபிக்கப்படுமானால்

(a) குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள அல்லது குற்றம் செய்ததாக நியாயமாக சந்தேகப்படுகிற ஒருவருக்கு நிதி உதவி ஏதும் செய்தால் அல்லது இந்த அத்தியாயத்தின் கீழ் வரும் ஒரு குற்றத்தை செய்திருப்பார் ஆனால் அல்லது நியாயமான முறையில் அவ்வாறு சந்தேகப்படுவார் ஆனால் சிறப்பு நீதிமன்றம் ஆனது இதற்கு மாறாக நிரூபிக்கப்படாத நிலையில் அவர் அந்த குற்றத்திற்கு உடந்தையாக செயல்பட்டதாகவே அனுமானிக்கும்.

(b) இந்த அத்தியாயத்தின் கீழ் வரும் ஒரு குற்றச் செயலை ஒரு குழு செய்யுமானால், நிலம், அல்லது வேறு எந்த சம்பவம் தொடர்பாக நிகழ்ந்த ஒரு வன்கொடுமையின் தொடர்ச்சியாகத்தான் அத்தகைய குற்றம் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால், அந்தக் குழு கூட்டாக இணைந்த குற்றம் புரியும் நோக்கத்துடன்தான் அந்த வன்கொடுமை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று அனுமானிக்கப்படும்.

(c) பாதிக்கப்பட்டவர் அல்லது அவரது குடும்பம் பற்றி குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தெரியும் என்ற நிலையில், இதற்கு மாறாக நிரூபிக்கப்பட்டாலன்றி பாதிக்கப்பட்டவரின் சாதி அல்லது பழங்குடியின அடையாளம், குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கு

தெரியும் என்றே நீதிமன்றம் கருதும்.

9. அதிகாரம் வழங்கல்:–

(1) இந்தச் சட்டத்தின் விதிகளில் அல்லது பிரிவுகளில் எவ்வாறு இருந்தாலும், மாநில அரசானது அவசியம் என அல்லது உகந்தது என கருதுமானால்,–

(a) இந்தச் சட்டத்தின்கீழ் வருகிற எந்த ஒரு குற்றமும் நிகழாமல் தடுப்பதற்காகவும், அதனைக் கையாள்வதற்காகவும் அல்லது

(b) இந்தச் சட்டத்தின்கீழ் எந்த ஒரு வழக்கு அல்லது வழக்குகளின் பிரிவு அல்லது தொகுப்புகளுக்காக, எந்த ஒரு மாவட்டம் அல்லது அதன் பகுதியில், அரசு இதழில் அறிவிப்பதன் மூலம், மாநில அரசின் எந்த ஒரு அதிகாரியையும் அந்த மாவட்டம் அல்லது பகுதியில் ஒரு காவல்துறை அதிகாரிக்கு சட்டவிதியின்கீழ் உள்ள அதிகாரங்களை மாநில அரசு வழங்கும்; அல்லது வழக்கின் தன்மையைப் பொறுத்து, இந்த வழக்கு அல்லது வழக்குகளின் பிரிவு அல்லது வழக்குகளின் தொகுப்புக்காக, குறிப்பாக கைது செய்வதற்கும், விசாரணை நடத்துவதற்கும், எந்த ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையிலும் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் மீது வழக்குத் தொடர்வதற்கும் அதிகாரங்களை வழங்கும்.

(2) இந்தச் சட்டப்பிரிவுகளை அல்லது எந்த ஒரு விதி, திட்டம் அல்லது இதன்கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையை செயல்படுத்துவதில் துணைப்பிரிவு **(1)**ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகாரிக்கு காவல்துறையின் அனைத்து அதிகாரிகளும் மாநில அரசின் இதர அனைத்து அதிகாரிகளும் உதவ வேண்டும்.

(3) துணைப்பிரிவு **(1)**ன் கீழ் உள்ள ஒரு அதிகாரிக்கு இருக்கும் அதிகாரங்களுக்கு, சட்டவிதிகள், அதிகபட்ச அளவு வரையில், பொருந்துவதாகும்.

அத்தியாயம் III

அப்புறப்படுத்துதல்

10. குற்றம் செய்யக்கூடிய நபரை அப்புறப்படுத்துதல்:-

(1) ஒரு புகாரின் அடிப்படையில் அல்லது காவல்துறை அறிக்கையின் அடிப்படையில் இந்தச் சட்டத்தின் இரண்டாவது பாகத்தின் கீழ், பட்டியல் சாதிகள் பகுதிகள் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினர் பகுதிகள் என அரசமைப்பு சாசனத்தின் 244 சட்டத்தின் கீழ் அல்லது பிரிவு 21 துணைப்பிரிவு (2) சட்டக்கூறு (vii) ஏற்பாடுகளின் கீழ் அடையாளம் காணப்படும் எந்த பகுதியில் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் இந்தச் சட்டத்தின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் உள்ள ஒரு குற்றச் செயலை செய்யக்கூடும் என புகார் வாயிலாகவோ, காவல்துறை அறிக்கை வாயிலாகவோ அறிந்து, சிறப்பு நீதிமன்றமும் அவ்வாறு கருதுமானால் அவரை அப்பகுதியின் எல்லைக்கு அப்பால் போகும்படி எழுத்து வடிவிலான ஆணை மூலம் அந்நீதிமன்றம் கட்டளையிடலாம். அவர் எந்த சமயத்திற்குள் வெளியேற வேண்டும் என்பதும் அந்த ஆணையில் குறிக்கப்படும். குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அவர் அப்பகுதிக்கு திரும்ப வராமலிருக்க வேண்டும் என்றும் சிறப்பு நீதிமன்றம் கட்டளையிடலாம். எவ்வளவு காலத்துக்கு என்பது ஆணையில் குறிக்கப்படும். ஆனால் இக்கால அளவு மூன்றாண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கக் கூடாது.

(2) சிறப்பு நீதிமன்றமானது துணைப்பிரிவு (1)ன் கீழ் பிறப்பிக்கும் ஆணையுடன் சேர்த்து, அந்த துணைப் பிரிவின்கீழ் ஆணையிடப்படும் நபருக்கு, எந்த அடிப்படைகளில் அத்தகைய ஆணை பிறப்பிக்கப்படுகிறது என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும்.

(3) சிறப்பு நீதிமன்றமானது துணைப்பிரிவு (1)ன் கீழ் பிறப்பித்த ஆணையை, எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்ய வேண்டிய காரணங்களுக்காக, அத்தகைய ஆணை யாருக்குப் பிறப்பிக்கப்படுகிறதோ அந்த நபர் அல்லது அவர் சார்பாக வேறு எவரும், அந்த ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் முன்வைக்கும் கோரிக்கை அடிப்படையில், விலக்கிக் கொள்ளலாம் அல்லது மாற்றம் செய்யலாம்.

11. வட்டாரத்திலிருந்து ஒரு நபர் தானாக வெளியேறத் தவறுதல் மற்றும் வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு மீண்டும் நுழைதல் தொடர்பான நடைமுறைகள்:–

(1) பிரிவு 10ன்கீழ் ஒரு நபர் எந்த ஒரு வட்டாரத்திலிருந்தும் தானே வெளியேறுமாறு ஆணையிடப்படும் நிலையில் –

(a) ஆணையில் உள்ளபடி தானாக வெளியேறத் தவறுவாரானால்; அல்லது

(b) அவ்வாறு வெளியேற்றப்பட்ட நபர், ஆணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்திற்குள், துணைப்பிரிவு (2)ன் கீழ் சிறப்பு நீதிமன்றம் எழுத்துப்பூர்வமாக அளிக்கிற அனுமதி இல்லாமல், நுழைவாரானால், சிறப்பு நீதிமன்றமானது அவரை கைது செய்யவும் தனி நீதிமன்றம் குறிப்பிடக்கூடிய அப்படிப்பட்ட வட்டாரத்திற்கு வெளியே காவல் துறையினரின் காவலில் அப்புறப்படுத்தவும் ஆணையிடலாம்.

(2) பிரிவு 10ன் கீழ் யாருக்கு ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கப்படுகிறதோ அந்த நபர் தானாகவே வெளியேற வேண்டும் என்று ஆணையிடப்பட்ட வட்டாரத்திற்கு, ஒரு தற்காலிக காலத்திற்கு திரும்பி வர, குறிப்பிடப்படும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு எழுத்துப்பூர்வமாக சிறப்பு நீதிமன்றம் ஆணையிடலாம்; விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை முறையாக செயல்படுத்தும் வகையில் அந்த நபர் உத்தரவாதத் தொகையுடன் அல்லது அது இல்லாமல் ஒரு பத்திரம் தர வேண்டும் என்று சிறப்பு நீதிமன்றம் ஆணையிடலாம்.

(3) சிறப்பு நீதிமன்றம் எந்த நேரத்திலும் அத்தகைய அனுமதியை விலக்கிக் கொள்ளலாம்.

(4) வெளியேறுமாறு ஆணையிடப்பட்ட வட்டாரத்திற்கு, அத்தகைய அனுமதியுடன், திரும்பி வரும் எந்த நபரும் விதிக்கப்படும் நிபந்தனைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். திரும்பி வருவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தற்காலிக கால அளவு முடிவடையும்போது, அல்லது தற்காலிக கால அளவு முடிவதற்குள் அந்த அனுமதி விலக்கிக் கொள்ளப்படும் நிலையில், அந்த நபர் அந்த வட்டாரத்திலிருந்து தானாக வெளியேறிவிட வேண்டும்; பிரிவு 10ன் கீழ் குறிப்பிடப்படும் கால அளவில் எஞ்சியுள்ள காலத்திற்குள், ஒரு புதிய அனுமதி இல்லாமல், நுழையக் கூடாது.

(5) விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை ஒரு நபர் கடைப்பிடிக்கத் தவறுவாரானால், அல்லது முறைப்படி தானாக வெளியேறத் தவறுவாரானால், அல்லது

தானாக வெளியேறிய பிறகு புதிய அனுமதி இல்லாமல் மீண்டும் நுழைவாரானால் அல்லது திரும்பி வருவாரானால் சிறப்பு நீதிமன்றமானது அந்த நபரை கைது செய்யவும், சிறப்பு நீதிமன்றம் குறிப்பிடுகிற அந்த வட்டாரத்திற்கு வெளியே உள்ள பகுதிக்கு காவல்துறை காவலில் வெளியேற்றவும் ஆணையிடலாம்.

12. பிரிவு 10ன் கீழ் ஆணை பிறப்பிக்கப்படும் நபர்களின் அளவுகள், மற்றும் புகைப்படங்கள் மற்றும் இதரவற்றை எடுத்தல்:–

(1) பிரிவு 10ன் கீழ் ஆணையிடப்படுகிற ஒவ்வொரு நபரும், சிறப்பு நீதிமன்றத்தால் பணிக்கப்பட்டிருக்குமானால், தனது அளவுகளையும் புகைப்படங்களையும் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி எடுக்க அனுமதிக்க வேண்டும்.

(2) துணைப் பிரிவு (1)ன் கீழ் குறிப்பிடப்படும் எந்த நபரேனும் தனது அளவுகள் மற்றும் புகைப்படங்களை எடுக்க பணிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அவ்வாறு அளவுகளும் புகைப்படங்களும் எடுப்பதை எதிர்ப்பாரானால் அல்லது அதற்கு அனுமதிக்க மறுப்பாரானால், அதனை மேற்கொள்வதற்கான அனைத்து அவசியமான வழிகளையும் பயன்படுத்துவது சட்டப்பூர்வமானதாகும்.

(3) துணைப்பிரிவு (2)ன் கீழ் அளவுகளும் புகைப்படங்களும் எடுப்பதை எதிர்ப்பது அல்லது அதற்கு அனுமதிக்க மறுப்பது இந்திய குற்றவியல் சட்டத்தின் 186வது பிரிவின் கீழ் (45 / 1860) ஒரு குற்றச் செயலாகும்.

(4) பிரிவு 10ன் கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆணை விலக்கிக் கொள்ளப்படும் நிலையில், துணைப்பிரிவு (2)ன் கீழ் எடுக்கப்பட்ட அனைத்து அளவுகளும் புகைப்படங்களும் (நெகடிவ்கள் உள்பட) அழிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது அந்த ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட நபரிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும்.

13. பிரிவு 10ன் கீழ் ஆணையின்படி செயல்படாததற்கு தண்டனை:– பிரிவு 10ன் கீழ் சிறப்பு நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்படும் ஒரு ஆணைக்கு மாறாக எந்த ஒரு நபரும் செயல்படுவது ஓராண்டு வரை நீட்டிக்கத்தக்க காலத்திற்கு அபராதத்துடன் சிறைத் தண்டனை விதிக்கத் தக்கதாகும்.

அத்தியாயம் IV

சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்

14. சிறப்பு நீதிமன்றம் மற்றும் தனி சிறப்பு நீதிமன்றம்: –

(1) விசாரணையை வேகமாக நடத்தும் நோக்கத்திற்காக, மாநில அரசு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியுடன் கலந்தாலோசித்து அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் அறிவிக்கை வெளியிடுவதன் மூலம், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாவட்டங்களுக்காக ஒரு தனி சிறப்பு நீதிமன்றத்தை ஏற்படுத்தும்:

அத்தகையதான நிலையில், இந்த சட்டத்தின் கீழ் குறைவான எண்ணிக்கையில் வழக்குகள் பதிவாகும் மாவட்டங்களில், மாநில அரசு உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியுடன் கலந்தாலோசித்து, அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் வெளியிடுவதன் மூலம் அத்தகைய மாவட்டங்களுக்கு, அமர்வு நீதிமன்றம் ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றமாக, இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றச் செயல்களை விசாரிப்பதற்காக என அறிவிக்கும்.

மேலும் அத்தகையதான நிலையில், இவ்வாறாக அமைக்கப்படும் அல்லது குறிப்பிடப்படும் நீதிமன்றங்கள், இந்த அவசரச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றச் செயல்களை வழக்கு விசாரணைக்கு நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளும் அதிகாரம் உள்ளவையாகும்.

(2) இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும் வழக்குகள் கூடிய வரையில், இரண்டு மாத காலத்திற்குள் முடிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, போதுமான எண்ணிக்கையில் நீதிமன்றங்களை அமைப்பது மாநில அரசின் கடமையாகும்.

(3) சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அல்லது தனி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு வழக்கிலும் விசாரணை நடைமுறைகள் பங்கேற்கும் அனைத்து சாட்சிகளும் பரிசீலிக்கப்படும் வரையில் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய காரணங்களுக்காக, அடுத்த நாளைத் தாண்டி விசாரணையை ஒத்தி வைப்பது அவசியம் என்று சிறப்பு நீதிமன்றமோ தனி சிறப்பு நீதிமன்றமோ கருதவில்லை என்றால், விசாரணை நடைமுறைகள் தினசரி அடிப்படையில் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும்.

அத்தகையதான நிலையில், நடைபெறும் வழக்கு விசாரணை இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றச் செயல் தொடர்பானதாக இருக்குமானால், விசாரணையானது, கூடிய வரையில், குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து 2 மாத காலத்திற்குள், முடிக்கப்படும்.

14.A மேல்முறையீடு

(1) குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் 1973ல் என்ன கூறப்பட்டிருந்தாலும், ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றம் அல்லது ஒரு தனி சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் எந்த ஒரு தீர்ப்பு, தண்டனை அல்லது ஆணையின் மீதும், இடைக்காலத் தீர்ப்பாக அல்லாத நிலையில், ஒரு மேல்முறையீடு தகவல்கள் மற்றும் சட்டம் தொடர்பாக, உயர்நீதிமன்றத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

(2) குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் 1973, பிரிவு 378 துணைப்பிரிவு (3)ல் என்ன கூறப்பட்டிருந்தாலும், ஜாமீன் வழங்க ஒப்புதல் அளித்து அல்லது மறுத்து சிறப்பு நீதிமன்றம் அல்லது தனி சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் ஒரு ஆணைக்கு எதிரான ஒரு மேல் முறையீடு உயர்நீதிமன்றத்தால் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

(3) குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நடைமுறையில் உள்ள வேறு எந்த சட்டத்திலும் என்ன கூறப்பட்டிருந்தாலும், இந்தப் பிரிவின் கீழ் ஒவ்வொரு மேல்முறையீடும் தீர்ப்பு அல்லது தண்டனை அல்லது ஆணை, தேதியிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்.

அத்தகையதான நிலையில், 90 நாள் கால அளவு முடிந்த பிறகு தாக்கல் செய்யப்படும் ஒரு மேல்முறையீட்டை, மனுதாரர் 90 நாள் கால அவகாசத்திற்குள் தாக்கல் செய்யாததற்குப் போதுமான காரணம் இருக்கிறது என்று உயர்நீதிமன்றம் திருப்திகரமாகக் கருதுமானால், அந்த மேல்முறையீட்டை உயர்நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

மேலும் அத்தகையதான நிலையில், ஒரு நூற்று எண்பது நாட்கள் காலம் முடிந்த பிறகு எந்த மேல்முறையீடும் ஏற்கப்படமாட்டாது.

(4) துணைப்பிரிவு (1)ன் கீழ் தாக்கல் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு மேல்முறையீடும், கூடிய வரையில், மேல் முறையீடு ஏற்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து மூன்று மாத காலத்திற்குள் முடிக்கப்படும்.

15. சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞர் மற்றும் தனி சிறப்பு வழக்குரைஞர்–

(1) இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும் வழக்குகளை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடத்தும் நோக்கத்திற்காக, ஒவ்வொரு சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கும் மாநில அரசு அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் அறிவிக்கை வெளியிடுவதன் மூலம், ஏழு ஆண்டுகளுக்கு குறையாத காலத்திற்கு வழக்குரைஞராக செயல்பட்டிருக்கக் கூடிய ஒரு அரசு வழக்குரைஞர் அல்லது ஒரு வழக்குரைஞரை சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞராக அறிவக்க வேண்டும்.

(2) இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும் வழக்குகளை தனி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடத்தும் நோக்கத்திற்காக ஒவ்வொரு தனி சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கும் மாநில அரசு அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் அறிவிக்கை வெளியிடுவதன் மூலம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு குறையாத காலத்திற்கு வழக்குரைஞராக செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசு வழக்குரைஞர் அல்லது ஒரு வழக்குரைஞரை தனி சிறப்பு வழக்குரைஞராக அறிவிக்க வேண்டும்.

அத்தியாயம் IV A

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் சாட்சிகளின் உரிமைகள்

15A. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் சாட்சிகளின் உரிமைகள்:

(1) பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களைச் சார்ந்து இருப்பவர்கள், சாட்சிகள் ஆகியோரை அவர்களுக்கு எதிரான எந்த வகையான அச்சுறுத்தல், கட்டாயப்படுத்தல், தூண்டுதல் அல்லது வன்முறை அல்லது வன்முறை மிரட்டலில் இருந்து பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வது அரசின் கடமையும் பொறுப்பும் ஆகும்.

(2) பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் நியாயமாகவும் மரியாதையுடனும் கண்ணியத்துடனும் நடத்தப்படுவார்கள். பாதிக்கப்பட்டவரின் வயது அல்லது பாலினம் அல்லது கல்வி நிலை அல்லது வறுமை காரணமாக எழக்கூடிய சிறப்பு தேவைகளுக்கு உரிய மதிப்பு அளிக்கப்படும்.

(3) பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் அல்லது அவரை சார்ந்திருப்போருக்கு, ஏதேனும் ஜாமின் நடவடிக்கை இருக்குமானால் அது உள்பட நீதிமன்ற நடைமுறைகள் தொடர்பான நியாயமான, துல்லியமான, சரியான நேரத்திலான தகவல்களைப் பெற உரிமை உண்டு. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் எந்த நடைமுறைகள் தொடர்பாகவும் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞர் அல்லது மாநில

அரசாங்கம் தகவல் தெரிவிக்கும்.

(4) எந்த ஒரு ஆவணம் அல்லது பொருளை தாக்கல் செய்யுமாறு அல்லது சாட்சிகளைக் கொண்டு வருமாறு சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு ஆணையிடக் கோரி அல்லது நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியுள்ள நபர்களை விசாரிக்குமாறு சிறப்பு நீதிமன்றம் அல்லது தனி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யும் உரிமை பாதிக்கப்பட்டவர் அல்லது அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கு உண்டு.

(5) இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கு ஜாமீன் வழங்கல், புகாரைத் தள்ளுபடி செய்தல், விடுவித்தல், நிபந்தனையில் விடுவிக்கப்படுதல் (பரோல்), குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்படுதல், அல்லது தண்டனை அளித்தல் ஆகியவை தொடர்பான எந்த நடைமுறைகளும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு நடைமுறை அல்லது வாதங்களிலும் தானும் விசாரிக்கப்படுவதற்கும், குற்றவாளியாக அறிவித்தல், விடுவித்தல் அல்லது தண்டனை அளித்தல் தொடர்பாக எழுத்துப்பூர்வ வேண்டுகோள் தாக்கல் செய்யும் உரிமை பாதிக்கப்பட்டவர் அல்லது அவரைச் சார்ந்திருப்பவருக்கு உண்டு.

(6) குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் 1973ல் (2/1974) என்ன கூறப்பட்டிருந்தாலும், இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு வழக்கை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றம் அல்லது தனி சிறப்பு நீதிமன்றம் பாதிக்கப்பட்டவர், அவரைச் சார்ந்திருப்பவர், தகவல் அளிப்பவர் அல்லது சாட்சிகளுக்கு பின்வருவனவற்றை வழங்க வேண்டும்:

(a) நீதியை உறுதிப்படுத்த முழுமையான பாதுகாப்பு;

(b) புலனாய்வு, விசாரணை, நீதிமன்ற விசாரணையின்போது போக்குவரத்து மற்றும் பராமரிப்புச் செலவுகள்;

(c) புலனாய்வு, விசாரணை மற்றும் நீதிமன்ற விசாரணையின்போது சமூகப் பொருளாதார மறுவாழ்வு;

(d) இடம்பெயர்வு;

(7) பாதிக்கப்பட்டவர், அவரைச் சார்ந்திருப்பவர், தகவல் அளிப்பவர் அல்லது சாட்சிகளுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு குறித்து அரசு சிறப்பு நீதிமன்றம் அல்லது தனி சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்குத் தகவல் தெரிவிக்கும். வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு குறித்து இந்த நீதிமன்றம் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஆய்வு நடத்தி உரிய ஆணைகள் பிறப்பிக்கும்.

(8) துணைப்பிரிவு (6)ல் உள்ள விதிகளுக்கு முரண்படாமல், சம்பந்தப்பட்ட

சிறப்பு நீதிமன்றம் அல்லது தனி சிறப்பு நீதிமன்றம் அந்த பாதிக்கப்பட்டவர் அல்லது அவரைச் சார்ந்திருப்பவர் அல்லது தகவல் அளிப்பவர் அல்லது சாட்சி தொடர்பான சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞரால் தாக்கல் செய்யப்படும் விண்ணப்பத்தின் பேரில் தன் முன்னால் அல்லது எந்த ஒரு விசாரணையில், பின்வருபவை உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்:–

(a) தனது ஆணைகள் அல்லது தீர்ப்புகள் அல்லது பொது மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வழக்கு தொடர்பான எந்த ஒரு ஆவணத்திலும் சாட்சிகளின் பெயர்களையும் முகவரிகளையும் மறைப்பது;

(b) சாட்சிகளின் அடையாளத்தையும் முகவரிகளையும் வெளியிடக் கூடாது என ஆணை பிறப்பிப்பது;

(c) பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் அல்லது தகவல் அளிப்பவர் அல்லது சாட்சி துன்புறுத்தப்படுவதாக ஏதேனும் புகார் வருமானால் உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பது, தேவைப்பட்டால், பாதுகாப்புக்கு உரிய ஆணைகள் பிறப்பிப்பது;

இத்தகையதான நிலையில், உட்பிரிவு (c) யின் கீழ் பெறப்படும் புகாரின் மீதான விசாரணை அல்லது புலன்விசாரணை இத்தகைய நீதிமன்றத்தால் பிரதான வழக்கிலிருந்து தனியாக நடத்தப்பட வேண்டும், புகார் இரண்டு மாத காலத்திற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்:

மேலும் இத்தகையதான நிலையில் உட்பிரிவு (c)யின் கீழ் பெறப்படும் புகார் யாரேனும் அரசு ஊழியர் மீதானதாக இருக்குமானால், அந்த அரசு ஊழியர் பாதிக்கப்பட்டவர் அல்லது தகவல் அளிப்பவர் அல்லது சாட்சியிடம், நிலுவையில் உள்ள வழக்குக்குத் தொடர்புள்ள முறையில் அல்லது தொடர்பற்ற முறையில் தனது அனுமதியின்றித் தலையிடுவதற்கு நீதிமன்றம் தடை விதிக்க வேண்டும்.

(9) பாதிக்கப்பட்டவர் அல்லது தகவல் அளிப்பவர் அல்லது சாட்சிகள் தாங்கள் எவ்வகையிலும் அச்சுறுத்தப்படுவதாகவோ, கட்டாயப்படுத்தப்படுவதாகவோ தூண்டப்படுவதாகவோ வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படுவதாகவோ வன்முறை மிரட்டல் விடுக்கப்படுவதாகவோ வாய்மொழியாக அல்லது எழுத்துப்பூர்வமாக அளிக்கும் புகாரை பதிவு செய்வது விசாரணை அலுவலர் அல்லது காவல் நிலைய அலுவலரின் கடமை. முதல் தகவல் அறிக்கையின் புகைப்பட நகல் உடனடியாக

கட்டணமின்றி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

(10) இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றச் செயல்கள் தொடர்பான நடைமுறைகளும் வீடியோ பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

(11) பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் சாட்சிகளுக்கு நீதி கிடைக்கச் செய்யும் வகையில். பின்வருவன போன்ற அவர்களது உரிமைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ வாய்ப்புகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவது உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஒரு பொருத்தமான திட்டத்தை அறிவிப்பது சம்பந்தப்பட்ட அரசின் கடமையாகும்:

(a) பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கை நகலை கட்டணமின்றி வழங்குதல்;

(b) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அவர்களைச் சார்ந்து இருப்பவர்களுக்கு பணமாக அல்லது வேறு வகையில் உடனடி நிவாரணம் கிடைக்க செய்தல்;

(c) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அவர்களைச் சார்ந்திருப்போர் அல்லது சாட்சிகளுக்குத் தேவையான பாதுகாப்பை வழங்குதல்;

(d) மரணம் அல்லது காயம் அல்லது உடைமைகளுக்கு இழப்பு ஏற்படும் நிலையில் நிவாரணம் வழங்குதல்;

(e) பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உணவு அல்லது குடிநீர் அல்லது ஆடைகள் அல்லது தங்குமிடம் அல்லது மருத்துவ உதவி அல்லது போக்குவரத்து வசதிகள் அல்லது தினசரி படி கிடைக்கச் செய்தல்;

(f) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களை சார்ந்திருப்போருக்கு பராமரிப்புச் செலவுகள் வழங்குதல்;

(g) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் செய்யும் நேரத்திலும் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படும் நேரத்திலும் அவர்களுக்கு உள்ள உரிமைகள் குறித்த தகவல்களை அளித்தல்;

(h) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அவர்களை சார்ந்திருப்போர் அல்லது சாட்சிகளுக்கு அச்சுறுத்தப்படுவதிலிருந்தும் துன்புறுத்தப்படுவதிலிருந்தும்

பாதுகாப்பு அளித்தல்;

(i) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அவர்களைச் சார்ந்திருப்போர் அல்லது தொடர்புள்ள அமைப்புகள் அல்லது தனி மனிதர்களுக்கு விசாரணை நிலவரம் மற்றும் குற்றப்பத்திரிகை தகவல்களை அளித்தல், குற்றப்பத்திரிகை நகலை கட்டணமின்றி அளித்தல்;

(j) மருத்துவ சோதனைகளின் போது தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுதல்;

(k) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அவர்களை சார்ந்திருப்போர் அல்லது தொடர்புள்ள அமைப்புகள் அல்லது தனி மனிதர்களுக்கு நிவாரணத் தொகை தொடர்பான தகவல்களை அளித்தல்;

(l) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அவர்களை சார்ந்திருப்போர் அல்லது தொடர்புள்ள அமைப்புகள் அல்லது தனி மனிதர்களுக்கு புலன் விசாரணை மற்றும் நீதிமன்ற விசாரணை தேதி, இடம் தொடர்பான தகவல்களை முன்கூட்டியே அளித்தல்;

(m) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அவர்களை சார்ந்திருப்போர் அல்லது தொடர்புள்ள அமைப்புகள் அல்லது தனி மனிதர்களுக்கு வழக்கு மற்றும் விசாரணைக்கான தயாரிப்புகள் தொடர்பாகப் போதுமான விவரங்கள் அளித்தல், சொல்லப்பட்ட நோக்கத்திற்காக சட்ட உதவி வழங்குதல்;

(n) வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அவர்களை சார்ந்திருப்போர் அல்லது தொடர்புள்ள அமைப்புகள் அல்லது தனி மனிதர்களின் உரிமைகளைச் செயல்படுத்துதல், அந்த உரிமைகளை செயல்படுத்துவதற்கு உரிய சட்ட உதவிகளை அளித்தல்;

(12) அரசு சாரா அமைப்புகள், சமூகப் பணியாளர்கள் அல்லது வழக்குரைஞர்களிடமிருந்து உதவி பெறுவது வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அவர்களைச் சார்ந்திருப்போரின் உரிமையாகும்.

அத்தியாயம் V

இதரவை

16. கூட்டு அபராதம் விதிப்பதற்கு மாநில அரசாங்கத்திற்கு உள்ள அதிகாரம்: இந்தச் சட்டத்தின்கீழ், கூட்டு அபராதம் பிதிக்கவும் வசூலிக்கவும், அவற்றுக்கு தொடர்புடைய மற்ற அனைத்து விசயங்களுக்கும் குடிமை உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம், 1955 (22/1955) பிரிவு 10A-ல் உரியவாறு பொருந்தும்.

17. சட்டம் ஒழுங்கு அமைப்பு மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை:–

(1) ஒரு மாவட்ட நீதிபதி (டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்) அல்லது துணை சார்பு நீதிபதி (சப் டிவிசனல் மேஜிஸ்ட்ரேட்) அல்லது எந்த ஒரு செயல் நடுவர் (எக்சிகியூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்) அல்லது காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் நிலைக்கு குறையாத எந்த ஒரு காவல்துறை அதிகாரி, தகவல் பெற்று அது தொடர்பான விசாரணையில், அவரது அதிகார வரம்புக்குள் உள்ள பகுதியில் குடியிருக்கிற அல்லது அங்கு அடிக்கடி வந்து செல்கிற, பட்டியல் சாதியினர் அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினர் பிரிவுகளைச் சேராத, ஒரு நபர் அல்லது குழுவினரால் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வருகிற ஒரு குற்றச்செயல் செய்யப்பட உள்ளது அல்லது எந்த ஒரு குற்ற செயலையும் செய்யவிருப்பதாக அச்சுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று கருதுவாரானால், மேற்கொண்டு நடவடிக்கைக்குப் போதுமான அடிப்படை இருக்கிறது என்று அவர் கருதுவாரானால், அத்தகைய பகுதியை வன்கொடுமைகளுக்கு உள்ளாகக்கூடிய பகுதி என்று அறிவிக்கலாம், அமைதியையும் நன்னடத்தையையும் பாதுகாக்க, பொது ஒழுங்கையும் இணக்கச் சூழலையும் பராமரிக்க, நடவடிக்கை எடுக்கலாம், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம்.

(2) சட்டத்தின் 8, 10, 11 ஆகிய அத்தியாயங்கள், கூடிய வரையில், துணைப் பிரிவு (1) நோக்கங்களுக்குப் பொருந்துவதாகும்.

(3) வன்கொடுமைகளை தடுப்பதற்கும் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகளிடையே பாதுகாப்பு உணர்வை மீட்பதற்கும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திட்டங்களை மாநில அரசு அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் வெளியிடுவதன் மூலம் அறிவிக்கலாம், துணைப்பிரிவு (1)ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகாரிகள் அத்தகைய திட்டம் அல்லது திட்டங்களில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு மேற்கொள்வார்கள்

என்பதை அந்தத் திட்டம் அல்லது திட்டங்களில் குறிப்பாகச் சொல்லலாம்.

18. குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் 438வது பிரிவு இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றங்களைச் செய்கிற நபர்களுக்குப் பொருந்தாது:– ஒரு நபர் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றத்தை செய்தததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்படுவது தொடர்பான இந்த வழக்கில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்ட விதியின் 438 பிரிவில் உள்ள எதுவும் பொருந்தாது.

18A விசாரணை அல்லது முன்அனுமதி தேவையில்லை:–

(1) **இந்த சட்டத்திற்காக.–**

(a) எவருக்கு எதிராகவும் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய எந்த விதமான பூர்வாங்க விசாரணையும் தேவையில்லை; அல்லது

(b) தேவைப்பட்டால் எந்த நபரையும் கைது செய்ய விசாரணை அதிகாரி யாருடைய ஒப்புதலையும் பெறத்தேவையில்லை,

இந்த சட்டத்தின் கூறுகளின்படி குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும்போது, இந்த சட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள பிரிவுகள் மற்றும் கூறுகள் மட்டுமே செல்லும்படியாகும்.

(2) எந்த தீர்ப்பு அல்லது ஆணை அல்லது நீதிமன்ற வழிகாட்டலும் இருந்தபோதிலும், இந்திய குற்றவியல் சட்டப் பிரிவு 438ன் கூறுகள் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு வழக்கிற்கு பொருந்தாது.

19. குற்றவியல் சட்ட விதி 360 ஆவது பிரிவு அல்லது குற்றமிழைத்தோர் நன்னடத்தை சட்டத்தின் விதிகள் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் ஒரு குற்றத்தை செய்த நபர்களுக்குப் பொருந்தாது: குற்றவியல் சட்ட விதி 360 ஆவது பிரிவு அல்லது குற்றமிழைத்தோர் நன்னடத்தை சட்டம், 1958 (20 / 1958) விதிகள் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் ஒரு குற்றத்தை செய்ததாக கண்டறியப்படும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட எந்த நபருக்கும் பொருந்தாது.

20. இந்தச் சட்டம் மற்ற சட்டங்களைவிட மேலலோங்கி நிற்கும்: இந்தச் சட்டத்தில் வழி செய்யப்பட்டிருந்தாலன்றி, இந்தச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் அந்த நேரத்தில் நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்திற்குப் பொருந்தாததாக அல்லது அத்தகைய சட்டத்தின் விளைவாக இருக்கக்கூடிய நடைமுறை அல்லது பயன்பாடு அல்லது முறையாணை ஆகியவற்றிட்கு முரணாக இருந்தாலும் இந்தச் சட்டத்தின் விதிகளே சரியானதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

21. இந்தச் சட்டம் பயனுள்ள முறையில் செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவது அரசின் கடமை:

(1) இது தொடர்பாக மத்திய அரசு உருவாக்கும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு மாநில அரசு இந்தச் சட்டம் பயனுள்ள முறையில் செயல்படுத்தப்படுவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்.

(2) குறிப்பாக, முந்தைய சட்டக் கூறுகளின் பொதுத்தன்மை பாதிக்கப்படாமல், பின்வருவம் நடவடிக்கைகள் இருக்க வேண்டும்:–

(i) வன் கொடுமைக்கு உள்ளானவர்கள் அவர்களாகவே நீதி பெறுவதற்கு உதவிடும் வகையில் சட்ட உதவி உள்ளிட்ட போதுமான வசதிகள் கிடைக்க வழி செய்தல்;

(ii) சாட்சிகளுக்கு, வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உள்பட, இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றச் செயல்கள் தொடர்பான புலன் விசாரணைகள் மற்றும் நீதிமன்ற விசாரணைகளின்போது, போக்குவரத்துச் செலவு மற்றும் பராமரிப்புச்செலவு வழங்குதல்;

(iii) வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பொருளாதார மற்றும் சமூக மறுவாழ்வுக்கான ஏற்பாடுகள்;

(iv) இந்த சட்டத்தின் விதிகள் மீறப்படும் நிலையில் நடவடிக்கை எடுக்கவும் வழக்குகளை கண்காணிக்கவும் உரிய அதிகாரிகளை நியமித்தல்;

(v) இத்தகைய நடவடிக்கைகளை திட்டமிடவும் செயல்படுத்தவும் அரசாங்கத்திற்கு உதவி செய்ய பொருத்தமானது என மாநில அரசாங்கம் கருதும் நிலையில் உரிய மட்டங்களில் குழுக்களை அமைத்தல்;

(vi) இந்த சட்ட விதிகள் மேலும் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை அளிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்தச் சட்ட விதிகள் செயல்படும் விதம் குறித்து குறிப்பிட்ட காலத்திற்க ஒருமுறை ஆய்வு செய்ய வகை செய்தல்;

(vii) பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகளை சேர்ந்த மக்கள் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகக்கூடிய பகுதிகளை அடையாளம் காண்டு, அந்த மக்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.

(3) துணைப்பிரிவு **(1)**ன் கீழ், மாநில அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க அவசியமாகக் கருதும் முயறசிகளை மத்திய அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும்.

(4) இந்தப் பிரிவின் விதிகள் தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுவற்கு மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அரசாங்கம், ஒவ்வொரு ஆண்டும், நாடாளுமன்றத்தின் இரண்டு அவைகளிலும் அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்.

22. நல்ல எண்ணத்துடன் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு: இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் நல்ல எண்ணத்துடன் செய்யப்பட்ட அல்லது அதை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்த நடவடிக்கைக்காக மத்திய அரசாங்கத்தின் மீது அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் மீது அல்லது அரசாங்கத்தின் எந்த ஒரு அதிகாரியின் மீது அல்லது அதிகார அமைப்பின் மீது அல்லது அது எந்த ஒரு நபரின் மீதும் குற்றச்சாட்டு, வழக்கு அல்லது வேறு எந்தச் சட்ட நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட மாட்டாது.

23. விதிகளை உருவாக்க அதிகாரம்:–

(1) இந்த சட்டத்தின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மத்திய அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் அறிவிக்கை வெளியிடுவதன் மூலம் விதிகளை உருவாக்கலாம்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படும் ஒவ்வொரு விதியும், அது உருவாக்கப்பட்டதும், எவ்வளவு விரைவில் இயலுமோ அவ்வளவு விரைவில், நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும், ஒரே கூட்டத்தொடர் அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களில் மொத்தம் **30** நாட்கள் அதன் கூட்டம் நடைபெறுகிறபோது தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்; அந்த விதியில் ஏதேனும் மாற்றம் செய்வதில் அல்லது மாற்றம் செய்யக்கூடாது என்பதில் இரு அவைகளும் உடன்படும் நிலையில், நிலைமையைப் பொறுத்து அவ்வாறு மாற்றம் செய்யப்பட்ட வடிவில் மட்டுமே அந்த விதி செல்லுபடியாகும், இல்லையேல் அது செல்லுபடியாகாது; ஆயினும் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட எந்தவொரு நடவடிக்கையுடனும் முரண்படாதவகையில் அந்தத் திருத்தம் அல்லது விலக்கல் இருக்கும்.

அட்டவணை [காண்க பிரிவு 3(2) (va)]	
IPC	**குற்றத்தின் பெயரும் தண்டனையும்**
120A	குற்றமுறு சதி என்பதற்கான வரையறை
120B	குற்றமுறு சதிக்கான தண்டனை
141	சட்டத்துக்குப் புறம்பாகக் கூட்டம் கூடுதல்
142	சட்டத்துக்குப் புறம்பான கூட்டத்தில் ஒருவராக இருத்தல்
143	சட்டத்துக்குப் புறம்பாக கூடுவதற்கான தண்டனை
144	பயங்கர ஆயுதங்களுடன் உள்ள சட்டத்துக்குப் புறம்பான கூட்டத்தில் இணைதல்
145	சட்டத்துக்குப் புறம்பாகக் கூட்டப்பட்டுள்ள கூட்டம் கலைந்து செல்ல ஆணையிடப்பட்டுள்ளது என்று தெரிந்தும் அதில் இணைதல் அல்லது தொடர்தல்
146	கலவரம்
147	கலவரத்துக்கான தண்டனை
148	பயங்கர ஆயுதங்களுடன் கலவரம்
217	தண்டனையிலிருந்து ஒரு நபரை அல்லது கையகப்படுத்தப்படுவதிலிருந்து ஒரு சொத்தைக் காப்பாற்றும் நோக்கத்துடன் அரசு ஊழியர் சட்ட ஆணைக்குப் பணியாதிருத்தல்
319	காயப்படுத்துதல்
320	கடுமையாகக் காயப்படுத்துதல்
323	வேண்டுமென்றே காயப்படுத்துவதற்கான தண்டனை
324	பயங்கர ஆயுதங்களால் அல்லது வழிகளால் வேண்டுமென்றே காயப்படுத்துதல்
325	வேண்டுமென்று கடுமையான காயம் ஏற்படுத்துவதற்கான தண்டனை
326B	வேண்டுமென்றே அமிலம் வீசுதல் அல்லது அமிலம் வீச முயலுதல்
332	அரசு ஊழியர் தனது கடமையைச் செய்யவிடாமல் தடுப்பதற்காக வேண்டுமென்றே காயப்படுத்துதல்
341	தவறான முறையில் தடுத்து வைத்திருப்பதற்கான தண்டனை

IPC	குற்றத்தின் பெயரும் தண்டனையும்
354	பெண்ணை மானபங்கம் செய்வதற்காக தாக்குதல் அல்லது குற்றமுறு வகையில் பலப்பிரயோகம்
354A	பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கான தண்டனை
354B	ஆடையைக் களைய வைக்கும் நோக்கத்துடன் பெண்ணைத் தாக்குதல் அல்லது குற்றமுறு வகையில் பலப்பிரயோகம்
354C	பாலியல் வக்கிரத்துடன் (நிர்வாணத்தை அல்லது பாலியல் உறவை) பார்த்தல்
354D	பின்தொடர்தல்
359	ஆள் கடத்தல்
363	ஆள் கடத்தலுக்கான தண்டனை
365	ரகசியமாகவும் தவறாகவும் ஆளை அடைத்துவைக்கும் நோக்கத்துடன் கடத்துதல் மற்றும் இழுத்துக்செல்லுதல்
376B	பிரிந்திருக்கும்போது மனைவியைக் கணவன் உடலுறவுக்கு உட்படுத்துதல்
376C	அதிகாரத்தில் இருக்கும் நபர் உடலுறவுக்கு உட்படுத்துதல்
447	குற்றமுறு வகையில் அத்துமீறுவதற்கான தண்டனை
506	குற்றமுறு வகையில் மிரட்டுவதற்கான தண்டனை
509	பெண்ணை மானபங்கப்படுத்தும் நோக்கத்துடனான சொல், சைகை அல்லது செயல்.

குறிப்பேடு

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....